

Homologa compromisso de preço e prorroga direito **antidumping** definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às importações brasileiras de sal grosso não destinado a consumo animal, inclusive humano, originárias da República do Chile.

RESOLUÇÃO Nº 74, DE 31 DE AGOSTO DE 2017

Homologa compromisso de preço e prorroga
direito **antidumping** definitivo, por um prazo de até 5 (cinco) anos, às
importações brasileiras de sal grosso não destinado a consumo animal,
inclusive humano, originárias da República do Chile.

(Parte 2 - Continuação)

Relação entre Importações da Origem Investigada e a Produção Nacional (%)

Período	Produção Indústria Doméstica (t)	Produção Outras Empresas (t)	Produção Nacional (t)	Importações Origem Investigada (t)	Relação (%)
P1	100	100	100	100	100
P2	146,8	125,5	140,3	122,4	87,0
P3	147,7	117,0	138,4	100,0	72,2
P4	137,4	119,8	132,0	102,2	77,3
P5	149,0	123,3	141,2	104,8	74,1

Observou-se que a relação entre as importações investigadas e a produção nacional de sal grosso cresceu somente de P3 para P4 (+1,1 p.p.). Dessa forma, nos demais períodos, foi registrado comportamento de queda: de P1 para P2 (-2,8 p.p.), de P2 para P3 (-3,2 p.p.), de P4 para P5 (-0,7 p.p.) e, ao longo do período de análise, de P1 para P5 (-5,6 p.p.).

6.5 Da conclusão a respeito das importações

Com base nos dados anteriormente apresentados, concluiu-se que:

a) as importações de sal grosso químico originárias do Chile, consideradas na análise de continuação ou retomada do dano, apresentaram crescimento em todos os períodos, com destaque para a transição de P1 para P2 (22,4%) e de P1 para P5 (4,8%), ressaltando apenas o período de P2 para P3, que registrou redução (-18,3%).

b) observou-se elevação de 3,0% do preço ao longo do período de análise de retomada/continuação de dano (P1 para P5), muito embora na transição de P4 para P5 tenha se constatado a maior retração do preço CIF (-9,9%); e

c) as participações das importações sujeitas à medida antidumping em relação ao mercado brasileiro apresentaram aumento mais significativo de 3,5 p.p. de P1 a P2, e quedas de P1 a P5 (-1,0 p.p.) e de P4 a P5 (-1,8 p.p.).

Dessa forma, com exceção de P2, em que atingiram a maior parcela do mercado brasileiro, isto é, 51,8% de participação, as importações do Chile apresentaram certa estabilidade em relação ao mercado brasileiro variando de 49,1% a 47,3%.

7 DOS INDICADORES DA INDÚSTRIA DOMÉSTICA

O período de análise dos indicadores da indústria doméstica corresponde ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, dividido da seguinte forma:

P1 – janeiro a dezembro de 2011;

P2 – janeiro a dezembro de 2012;

P3 – janeiro a dezembro de 2013;

P4 – janeiro a dezembro de 2014; e

P5 – janeiro a dezembro de 2015.

De acordo com o disposto no art. 108 do Decreto nº 8.058, de 2013, a determinação de que a extinção da medida levaria muito provavelmente à continuação ou à retomada do dano deve basear-se no exame objetivo de todos os fatores relevantes, incluindo a situação da indústria doméstica durante a vigência definitiva da medida e os demais fatores indicados no art. 104 do Regulamento Brasileiro.

Para fins de análise de retomada ou continuação de dano à indústria doméstica, conforme apontado no item 4, os indicadores considerados refletem os resultados alcançados pela Salinor e a SDB. Além disso, foram considerados os dados referentes à quantidade produzida, vendida e consumida cativamente pelo outro produtor nacional Braskem S.A, para fins de composição do mercado brasileiro e consumo nacional aparente.

Foram realizados ajustes nos dados reportados pela Salinor e SDB e na resposta ao pedido de informações complementares tendo em conta os resultados das verificações **in loco**. Os ajustes necessários, bem como os elementos que os motivaram, encontram-se explicitados nos relatórios de verificação **in loco**, juntados aos autos do processo desta revisão.

Para uma adequada avaliação da evolução dos dados em moeda nacional a autoridade investigadora corrigiu os valores correntes com base no Índice de Preços ao Produtor Amplo - Origem – IPA-OG.

De acordo com a metodologia aplicada, os valores em reais correntes de cada período foram divididos pelo índice de preços médio do período, multiplicando-se o resultado pelo índice de preços médio de P5. Essa metodologia foi aplicada a todos os valores monetários em reais apresentados neste anexo.

7.1 Do volume de vendas

A tabela a seguir apresenta as vendas da indústria doméstica de sal grosso químico de fabricação própria, líquidas de devoluções:

Vendas da Indústria Doméstica

	Totais (t)	Vendas no Mercado Interno (t)	%	Vendas no Mercado Externo (t)	%
P1	100	100	100	-	-
P2	106,6	106,6	100	-	-
P3	99,7	99,7	100	-	-
P4	99,2	99,2	100	-	-
P5	109,2	109,2	100	-	-

Pelos dados constantes na tabela acima, observa-se que não houve exportações de sal grosso químico pela indústria doméstica ao longo do período de análise de retomada/continuação de dano.

Com relação ao volume de vendas de sal grosso químico destinado ao consumo no mercado interno no Brasil, observou-se aumento de 6,6% de P1 a P2, queda de 6,4% de P2 a P3, redução de 0,5% de P3 a P4 e aumento de 10,1% de P4 a P5. De P1 a P5, o volume de vendas da indústria doméstica para o mercado interno apresentou aumento de 9,2%.

7.2 Da participação do volume de vendas no mercado brasileiro

A tabela a seguir apresenta a participação das vendas da indústria doméstica destinadas ao mercado interno brasileiro.

Participação das Vendas da Indústria Doméstica no Mercado Brasileiro

	Vendas no Mercado Interno (t)	Mercado Brasileiro (t)	Participação (%)
P1	100	100	100
P2	106,6	114,1	93,4
P3	99,7	99,8	100,0
P4	99,2	100,5	98,8
P5	109,2	106,9	102,3

A participação das vendas da indústria doméstica no mercado brasileiro de sal grosso químico diminuiu 3,4 p.p. de P1 a P2, aumentou 3,4 p.p. de P2 a P3, diminuiu 0,6 p.p. de P3 a P4 e aumentou 1,8 p.p. de P4 a P5. Assim, ao se analisar o período de P1 a P5, verificou-se aumento nessa participação de 1,2 p.p.

7.3 Da participação do volume de vendas no consumo nacional aparente

A tabela a seguir apresenta a participação das vendas da indústria doméstica destinadas ao consumo nacional aparente.

Participação das Vendas da Indústria Doméstica no Consumo Nacional Aparente

	Vendas no Mercado Interno (t)	CNA (t)	Participação (%)
P1	100	100	100
P2	106,6	118,8	89,6
P3	99,7	106,8	93,2
P4	99,2	108,4	91,6
P5	109,2	113,6	96,1

A participação das vendas da indústria doméstica no consumo nacional aparente de sal grosso químico diminuiu 3,2 p.p. de P1 a P2, aumentou 1,1 p.p. de P2 a P3, diminuiu 0,5 p.p. de P3 a P4 e aumentou 1,4 p.p. de P4 a P5. Assim, ao se analisar o período de P1 a P5, verificou-se redução nessa participação de 1,2 p.p.

7.4 Da produção e do grau de utilização da capacidade instalada

Pelo fato de o destino da produção ser definido apenas a posteriori, os volumes de produção informados na tabela adiante se referem ao sal grosso (para quaisquer finalidades). Dessa forma, a produção é única e agrega o sal grosso químico, o sal grosso – outros e o sal grosso para beneficiamento, conforme descrição no item 3.4.

Ademais, cumpre destacar que para a indústria salineira não se aplica o conceito de capacidade efetiva ou nominal, uma vez que a capacidade está relacionada apenas à extração.

No cálculo da capacidade instalada, a Salinor baseou-se na capacidade de extração do sal grosso a partir da área de cristalização. A metodologia apresentada, validada na verificação **in loco**, consistiu na multiplicação da área total dos cristalizadores pela produtividade de [CONFIDENCIAL] por hectare por ano.

Para o cálculo da capacidade instalada da SDB, procedeu-se da mesma maneira que a peticionária, a partir da capacidade de extração das áreas de cristalização. Dessa forma, converteu-se inicialmente a área dos cristalizadores de hectares para m² (1 ha = 10.000 m²) e multiplicou pela média da espessura do crescimento anual da lâmina de sal das salinas. O valor resultante foi então multiplicado pela densidade de sal (1,2 t/m³) e foi reduzido de um fator de perda de [CONFIDENCIAL], baseado na experiência da empresa.

A tabela a seguir resume os dados de produção, capacidade de extração e grau de ocupação da indústria doméstica.

Capacidade Instalada, Produção e Grau de Ocupação

	Capacidade Instalada (t)	Produção (Sal grosso) (t)	Grau de ocupação (%)
P1	100	100	100
P2	100	146,8	146,8
P3	114,7	147,7	128,8
P4	114,7	137,4	119,8
P5	114,7	149,0	130,0

A capacidade instalada apresentou modificação apenas de P2 para P3, quando cresceu 14,7%, devido à expansão da área de cristalizadores.

A produção da indústria doméstica de sal grosso apresentou o seguinte comportamento: aumentos de P1 para P2 e de P2 para P3, de 46,8% e de 0,6% respectivamente, queda de 7,0% de P3 para P4, e elevação de 8,5% de P4 para P5. Ao longo de todo período, constatou-se aumento na produção de sal grosso de 49,0%.

O grau de ocupação da capacidade instalada da indústria doméstica aumentou 27,6 p.p. de P1 para P2, registrou quedas subsequentes de 10,6 p.p. de P2 para P3 e de 5,3 p.p. de P3 para P4, seguidas de elevação de 6,0 p.p. de P4 para P5. Já de P1 para P5, constatou-se aumento de 17,7 p.p.

7.5 Dos estoques

O quadro a seguir indica o estoque acumulado no final de cada período analisado, considerando em P1 o estoque inicial de sal grosso de 576.228 t, conforme descrição no item 3.4. Da mesma forma, para os dados de produção, aquisição no mercado interno, outras entradas/saídas e estoque final, foram considerados os montantes referentes a sal grosso, os quais englobam (1) sal grosso químico, (2) sal grosso – outros e (3) sal grosso para beneficiamento.

Estoque Final

Em toneladas

	SAL GROSSO		Sal grosso químico (produto similar)	Sal grosso – outros		Sal grosso transferido para benef.	SAL GROSSO	
	Produção	Aquisições internas/ importações	Vendas no mercado interno	Vendas no mercado interno	Vendas no mercado externo		Outras Entradas e Saídas	Estoque Final
P1	100	100	100	100	100	100	-100	100
P2	146,8	95,3	106,6	91,3	30,3	97,5	27,7	389,8
P3	147,7	91,5	99,7	77,6	105,8	96,6	-56,7	614,6
P4	137,4	91,4	99,2	85,5	169,1	91,8	91,7	701,2
P5	149,0	533,5	109,2	50,3	179,4	96,0	-791,3	846,4

Cabe ressaltar que, quanto aos dados da peticionária, o item “Outras Entradas/Saídas” foi calculado por diferença, uma vez que o sistema não permite totalizar em bases anuais esse montante. Ainda, o volume adquirido de sal grosso no mercado interno em P5 foi revendido no mercado externo e está incluído dentro de Outras Entradas e Saídas.

O estoque final de sal grosso apresentou aumentos em todos os períodos: 289,8% de P1 para P2, 57,7% de P2 para P3, 14,1% de P3 para P4, e 20,7% de P4 para P5. Considerando-se todo o período de revisão (P1 a P5), o volume do estoque final da indústria doméstica cresceu 746,4%.

A tabela a seguir, por sua vez, apresenta a relação entre o estoque acumulado e a produção da indústria doméstica em cada período de revisão, relativo a sal grosso.

Relação Estoque Final/Produção

Em toneladas

	Estoque Final (t)	Produção (t)	Relação (%)
P1	100,00	100,00	100
P2	389,8	146,8	265,5
P3	614,6	147,7	416,4
P4	701,2	137,4	510,5
P5	846,4	149,0	567,8

A relação estoque final/produção aumentou em todos os períodos. Os valores das variações registradas foram de +28,3 p.p em P2, +25,8 p.p. em P3, +16,1 p.p em P4 e +9,8 p.p. em P5, sempre em relação ao período imediatamente anterior. Avaliando-se os extremos da série (de P1 para P5), a relação estoque final/produção registrou aumento de 80,0 p.p.

7.6 Do emprego, da produtividade e da massa salarial

De forma a se apurar o número de empregados relativo ao produto similar (sal grosso químico), para as áreas de produção, administração e vendas, efetuou-se rateio com base no percentual da quantidade vendida de sal grosso químico em relação à produção total de sal grosso. Assim, ao número total de empregados dessas áreas, aplicaram-se os percentuais de venda de sal grosso químico em relação à produção total

de sal grosso.

Número de Empregados

	P1	P2	P3	P4	P5
Linha de Produção	100	84,0	72,4	91,7	86,7
Administração e Vendas	100	89,2	90,8	101,5	95,4
Total	100	85,4	77,2	94,3	89,0

Observou-se que o número de empregados que atuam na linha de produção registrou diminuição de 16,0% de P1 a P2 e de 13,8% de P2 a P3, seguindo-se aumento de 26,7% de P3 a P4 e diminuição de 5,4% de P4 a P5. Ao se considerar o período de P1 a P5, o número de empregados ligados à produção diminuiu 13,3%.

Em relação aos empregados envolvidos nos setores administrativo e de vendas houve diminuição em P2 (-10,8%), seguida de aumentos em P3 (+1,7%) e P4 (+11,9%) e diminuição em P5 (-6,1%), sempre em relação ao período imediatamente anterior. O número de empregados desses setores variou negativamente em 4,6%, de P1 para P5.

Em relação ao número total de empregados houve diminuição em P2 (-14,6%) e em P3 (-9,5%), aumento em P4 (+22,1%) e diminuição em P5 (-5,6%), sempre em relação ao período imediatamente anterior. O número total de empregados variou negativamente em 11,0%, de P1 para P5.

Produtividade por Empregado

Em toneladas

	Número de empregados envolvidos na linha de produção	Produção	Produção por empregado envolvido na linha da produção
P1	100	100,00	100,00
P2	84,0	106,6	126,9
P3	72,4	99,7	137,8
P4	91,7	99,2	108,2
P5	86,7	109,2	125,9

Para fins da produtividade por empregado na tabela anterior, considerou-se a coluna produção como a quantidade vendida do sal grosso químico (produto similar).

A produtividade por empregado ligado à produção apresentou queda apenas de P3 para P4 (-21,5%). Nos demais períodos os incrementos foram de 26,9% em P2, de 8,6% em P3 e de 16,4% em P5, sempre em relação ao período anterior. Assim, considerando-se todo o período de revisão (de P1 para P5), a produtividade por empregado ligado à produção aumentou 25,9%.

Massa Salarial

Mil reais atualizados

	P1	P2	P3	P4	P5
Linha de Produção	100,0	94,0	84,8	105,3	96,3
Administração e Vendas	100,0	82,8	73,3	83,1	76,5
Total	100,0	87,0	77,6	91,5	84,0

Na apuração da massa salarial para as áreas de produção, de administração e de vendas, utilizou-se o mesmo critério de rateio adotado no cálculo do número de empregados referente a tais áreas.

A massa salarial dos empregados da linha de produção reduziu em P2 (-6,0%) e em P3 (-9,8%), aumentou em P4 (+24,1%) e reduziu em P5 (-8,5%), sempre em relação ao período imediatamente anterior. Considerando todo o período de revisão (de P1 para P5), a massa salarial dos empregados ligados à linha de produção teve redução de 3,7%.

A massa salarial dos empregados ligados a administração e vendas reduziu em P2 (-17,2%) e em P3 (-11,5%), aumentou em P4 (+13,4%) e reduziu em P5 (-7,9%), sempre em relação ao período imediatamente anterior. Considerando todo o período de revisão (de P1 para P5), a massa salarial dos empregados ligados à linha de produção teve redução de 23,5%.

Dessa forma, considerando o período completo da série (de P1 para P5), a massa salarial total registrou redução de 16,0%.

7.7 Do Demonstrativo de Resultado

7.7.1 Da receita líquida

Dessa forma, para fins desta determinação, foram considerados os valores das receitas líquidas obtidas pela indústria doméstica no mercado interno deduzidos dos valores de despesas de distribuição, quais sejam: frete terrestre, frete barçaça, frete marítimo, despesas no terminal de Termisa e despesas de armazenagem em Santos. Conforme realizado na investigação original e confirmado na verificação **in loco** na peticionária, observou-se que há elevadas despesas de distribuição por via marítima do Terminal de Areia Branca (Termisa), no Rio Grande do Norte, até o terminal portuário de Santos (São Paulo), principal mercado de destino do produto similar.

Receita Líquida das Vendas da Indústria Doméstica

Mil reais atualizados

	Receita Total	Mercado Interno		Mercado Externo	
		Valor	% total	Valor	% total

P1	100	100	100	-	-
P2	112,3	112,3	100	-	-
P3	108,5	108,5	100	-	-
P4	94,1	94,1	100	-	-
P5	111,9	111,9	100	-	-

Por não ter havido exportações, a receita líquida total da indústria doméstica foi obtida apenas a partir das vendas de sal grosso químico no mercado interno. A receita líquida total aumentou 12,3% de P1 para P2, diminuiu 3,4% de P2 para P3 e 13,2% de P3 para P4 e aumentou 18,8% de P4 para P5. Ao se considerar todo o período de revisão (de P1 para P5), a receita líquida total cresceu 11,9%.

7.7.2 Dos preços médios ponderados

Os preços médios ponderados de venda, apresentados na tabela a seguir, foram obtidos pela razão entre as receitas líquidas e as respectivas quantidades vendidas apresentadas nos itens 7.6.1 e 7.1.

Preço Médio de Venda da Indústria Doméstica

Em reais corrigidos/t

	Preço no Mercado Interno	Preço no Mercado Externo
P1	100	-
P2	105,4	-
P3	108,8	-
P4	94,9	-
P5	102,4	-

O preço do produto similar doméstico no mercado interno apresentou aumentos de 5,4% de P1 para P2 e de 3,2% de P2 para P3, seguido por diminuição de 12,8% de P3 para P4 e aumento de 7,9% de P4 para P5. Ao se considerar os extremos da série (de P1 para P5), o preço médio no mercado interno aumentou 2,4%.

7.7.3 Dos resultados e margens

As tabelas a seguir exibem a demonstração de resultados e as margens de lucro associadas, obtidas com a venda de sal grosso químico no mercado interno.

Para fins de apuração dos demonstrativos de resultados não foram consideradas as despesas e receitas não atreladas ao negócio principal da indústria doméstica, conforme resultados das verificações *in loco*. Assim sendo, não foram utilizadas as seguintes rubricas para Salinor: resultado de equivalência patrimonial, lucro na venda dos ativos fixos, receitas diversas e receita de aplicações financeiras.

No caso da SDB, não foram consideradas as rubricas relacionadas às provisões em geral, tais como: devedores duvidosos, salários, décimo terceiro, férias, INSS e FGTS. Além disso, foram retiradas as rubricas de ganhos com aplicação financeira, juros sobre capital próprio, receitas e custos com alienação do imobilizado e outras receitas relacionados a vendas de subprodutos.

Demonstração de Resultados

Em mil reais atualizados

	P1	P2	P3	P4	P5
Receita Líquida	100	112,3	108,5	94,1	111,9
CPV	100,0	66,2	65,2	79,3	76,5
Resultado Bruto	100,0	170,0	162,6	112,6	156,0
Despesas Operacionais	100,0	135,2	119,8	100,1	127,0
Despesas gerais e administrativas	100,0	136,7	113,0	105,6	110,2
Despesas com vendas	100,0	104,8	55,4	97,5	86,0
Resultado financeiro (RF)	(100,0)	269,5	660,1	2.416,3	7.460,2
Outras despesas (receitas) operacionais. (OD)	100,0	112,6	187,8	(54,1)	57,1
Resultado Operacional	(100,0)	(4,0)	42,2	(52,5)	(17,4)
Resultado Operacional (exceto RF)	(100,0)	(0,3)	50,5	(19,5)	82,7
Resultado Operacional (exceto RF e OD)	(100,0)	65,3	189,7	(62,5)	164,4

Margens de Lucro

Em %

	P1	P2	P3	P4	P5
Margem Bruta	100,0	151,3	149,9	119,6	139,5
Margem Operacional	(100,0)	(3,5)	38,9	(55,8)	(15,5)
Margem Operacional (exceto RF)	(100,0)	(0,3)	46,5	(20,7)	73,9
Margem Operacional (exceto RF e OD)	(100,0)	58,1	174,8	(66,4)	147,0

Para fins de rateio das despesas operacionais relativas às vendas do sal grosso químico no mercado interno para indústria doméstica, foram utilizadas duas formas de cálculo em função do detalhamento dos centros de custos de sal grosso:

(1) Quando havia centros de custo para sal grosso, levou-se em consideração a proporção da quantidade vendida do produto similar (sal grosso químico) em relação ao somatório de quantidades vendidas de sal grosso químico e de sal grosso – outros. Essa metodologia foi aplicada apenas a uma parte das contas da rubrica despesas de vendas da peticionária.

(2) Na inexistência de centros de custo, utilizou-se a proporção das quantidades vendidas do produto similar (sal grosso químico) em relação ao somatório de quantidades vendidas de sal grosso químico, de sal grosso – outros e a quantidade transferida para beneficiamento. Essa metodologia foi aplicada a uma parte das contas da rubrica despesas de vendas e às demais rubricas de despesas da peticionária, enquanto que para SDB todas as despesas operacionais foram rateadas segundo essa metodologia, conforme ajuste realizado pela autoridade investigadora para fins de homogeneização dos dados da indústria doméstica.

Cabe ressaltar que no item (2) anterior a quantidade transferida para beneficiamento foi usada como **proxy** da quantidade vendida de sal beneficiado (que engloba sal moído e sal refinado). Ainda, as formas de cálculo apresentadas anteriormente foram ajustadas em relação à metodologia original das empresas, para fins de homogeneização de dados e correções de metodologia de rateio.

O resultado bruto com a venda de sal grosso químico no mercado interno apresentou aumento de 70,0% de P1 a P2, seguido por diminuições de 4,3% de P2 a P3 e de 30,7% de P3 a P4 e aumento de 38,5% de P4 a P5. Ao se observar os extremos da série, o resultado bruto verificado em P5 foi 56,0% maior do que o resultado bruto verificado em P1.

A margem bruta da indústria doméstica apresentou aumento de [CONFIDENCIAL]p.p. de P1 a P2, seguido de diminuição de [CONFIDENCIAL]p.p. de P2 a P3 e de [CONFIDENCIAL]p.p. de P3 a P4, e aumento de [CONFIDENCIAL]p.p. de P4 a P5. Considerando-se os extremos da série, a margem bruta obtida em P5 aumentou [CONFIDENCIAL]p.p. com relação a P1.

Salvo em P3, quando a indústria doméstica operou com lucro operacional, em todos os demais períodos operou com resultados negativos. Para o período de P1 a P5, a indústria doméstica registrou melhora (redução do resultado negativo) de 82,6% no seu resultado operacional.

De maneira semelhante, a margem operacional foi positiva apenas em P3. Ao se considerar todo o período analisado (P1 a P5), a indústria doméstica apresentou crescimento de [CONFIDENCIAL] p.p. na margem operacional.

Ao se levar em conta o resultado operacional sem receitas e despesas financeiras, observou-se resultados positivos em P3 e P5 e resultados negativos nos demais períodos. Considerando-se o período P1 a P5, verificou-se que o resultado operacional sem receitas e despesas financeiras apresentou aumento de 182,7%.

Em relação à margem operacional sem receitas e despesas financeiras, houve aumento de [CONFIDENCIAL]p.p. de P1 a P2 e de [CONFIDENCIAL]p.p. de P2 a P3, redução de [CONFIDENCIAL]p.p. de P3 a P4 e crescimento de [CONFIDENCIAL] p.p. de P4 a P5. Quando se considera os extremos da série, observou-se aumento de [CONFIDENCIAL]p.p. de P1 a P5.

Ao se levar em conta o resultado operacional sem receitas e despesas financeiras e sem outras despesas, observou-se resultados positivos em P2, P3 e P5 e resultados negativos nos demais períodos. Verificou-se que o resultado operacional apresentou aumento de 264,4% no período de P1 a P5.

Em relação à margem operacional sem receitas e despesas financeiras e sem outras despesas, houve aumento de [CONFIDENCIAL]p.p. de P1 a P2 e de [CONFIDENCIAL]p.p. de P2 a P3, queda de [CONFIDENCIAL]p.p. de P3 a P4 e crescimento de [CONFIDENCIAL]p.p. de P4 a P5. Quando se considera os extremos da série, observou-se aumento de [CONFIDENCIAL]p.p. de P1 a P5.

Demonstração de Resultados Unitária

Em reais atualizados/t

	P1	P2	P3	P4	P5
Receita Líquida	100	105,4	108,8	94,9	102,4
CPV	100,0	62,1	65,4	79,9	70,1
Resultado Bruto	100,0	159,5	163,1	113,5	142,8
Despesas Operacionais	100,0	126,9	120,1	100,8	116,3
Despesas gerais e administrativas	100,0	128,2	113,3	106,4	100,9
Despesas com vendas	100,0	98,3	55,5	98,3	78,7
Resultado financeiro (RF)	(100,0)	252,9	662,1	2.435,2	6.828,9
Outras despesas (receitas) operacionais (OD)	100,0	105,7	188,3	(54,5)	52,2
Resultado Operacional	(100,0)	(3,7)	42,3	(53,0)	(15,9)
Resultado Operacional (exceto RF)	(100,0)	(0,3)	50,6	(19,6)	75,7
Resultado Operacional (exceto RF e OD)	(100,0)	61,3	190,3	(63,0)	150,5

Verificou-se que o CPV unitário diminuiu em P2 (-37,9%), cresceu em P3 (5,2%) e em P4 (+22,3%), e caiu em P5 (-12,4%), sempre em relação ao período imediatamente anterior. Considerando os extremos da série, o CPV unitário diminuiu 29,9%.

Com relação ao resultado bruto unitário, verificaram-se aumentos de +59,5% de P1 a P2 e de +2,3% de P2 a P3, queda de -30,4% de P3 a P4 e aumento de +25,8% de P4 a P5. De P1 para P5, o indicador apresentou aumento de 42,9%.

Em relação às despesas operacionais unitárias, observou-se aumento de 26,9% de P1 para P2, quedas de -5,3% de P2 a P3 e de -16,0% de P3 a P4, e crescimento de 15,3% de P4 a P5. Com efeito, as despesas operacionais por tonelada aumentaram 16,2% de P1 para P5.

Considerando o CPV e as despesas operacionais, ambos unitários e tomados em conjunto, observou-se reduções em P2 (-5,3%), em P3 (-1,9%) e em P4 (-2,6%), e crescimento em P5 (3,1%), sempre em relação ao período imediatamente anterior. Considerando-se os extremos da série (P1 a P5), houve queda de 6,7%.

O resultado operacional unitário apresentou resultado positivo apenas em P3, e resultados negativos nos demais períodos. Considerando-se o período total (P1 a P5), houve melhora de 84,2% no resultado operacional unitário.

O resultado operacional unitário excluindo-se o resultado financeiro apresentou resultados positivos em P3 e P5, e resultados negativos nos demais períodos. Cabe ressaltar que esse índice passou de um resultado negativo em P1 ([CONFIDENCIAL]) para um resultado positivo em P5 ([CONFIDENCIAL]).

O resultado operacional unitário excluindo-se o resultado financeiro e outras despesas e outras receitas registrou valores negativos em P1 e P4, e resultados positivos nos demais períodos. Cabe destacar que esse índice passou de um resultado negativo em P1 ([CONFIDENCIAL]) para um resultado positivo em P5 ([CONFIDENCIAL]).

7.8 Dos fatores que afetam os preços domésticos

7.8.1 Dos custos

A tabela a seguir apresenta o custo do produto vendido de sal grosso químico pela indústria doméstica.

Custo Produto Vendido (em R[*Math Processing Error*] atualizados/(t)

Preço de Venda no Mercado Interno - R\$ atualizados/(t)

Relação (%)

P1

100,0

100

[CONF.]

P2

62,1

105,4

[CONF.]

P3

65,4

108,8

[CONF.]

P4

79,9

94,9

[CONF.]

P5

70,1

102,4

[CONF.]

Observou-se que a relação custo do produto vendido/preço diminuiu [CONFIDENCIAL]p.p de P1 a P2, cresceu [CONFIDENCIAL]p.p. de P2 a P3 e [CONFIDENCIAL]p.p. de P3 a P4, e reduziu [CONFIDENCIAL]p.p. de P4 a P5. Ao se considerar todo o período (P1 a P5), a relação custo do produto vendido/preço diminuiu [CONFIDENCIAL]p.p.

7.9 Do fluxo de caixa

A tabela a seguir demonstra o fluxo de caixa apresentado pela indústria doméstica. Cabe destacar que os valores se referem ao fluxo de caixa das empresas como um todo e não especificamente ao produto similar.

Fluxo de Caixa

Em mil reais atualizados

	P1	P2	P3	P4	P5
Caixa Líquido Gerado nas Atividades Operacionais	100,0	30,3	26,4	(57,1)	(14,6)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	(100,0)	(57,8)	(81,2)	(36,4)	(178,6)
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	(100,0)	(78,5)	20,0	85,1	122,9
Caixa Líquido Gerado nas Atividades das Empresas	(100,0)	(218,5)	17,2	(19,1)	5,4

Observou-se que o caixa líquido total gerado nas atividades das empresas apresentou valores negativos em P2 e em P4, e valores positivos nos demais períodos. Considerando o período total de retomada/continuação de dano (P1 a P5), observou-se que esse índice passou de um resultado negativo ([CONFIDENCIAL]) para um resultado positivo ([CONFIDENCIAL]).

7.10 Do retorno sobre investimentos

A tabela a seguir apresenta o retorno sobre investimentos, apresentado na petição de início da investigação e na resposta ao questionário do outro produtor nacional, relativos respectivamente à Salinor e à SDB, considerando as empresas como um todo e não especificamente o produto similar.

Retorno sobre o investimento

Em mil reais atualizados

	P1	P2	P3	P4	P5
Lucro Líquido (A)	100,0	46,9	(27,3)	(8,8)	(58,5)
Ativo Total (B)	100,0	92,0	102,8	114,6	139,1
Retorno sobre o Investimento Total (A/B) (%)	100,0	51,0	(26,6)	(7,7)	(42,1)

Observou-se que a taxa de retorno sobre investimentos foi positiva em P1 e P2, e negativa nos demais períodos. Dessa forma, a empresa apresentou crescimento desse índice apenas de P3 para P4 (+[CONFIDENCIAL]p.p.). Nos demais períodos, registraram-se reduções: P2 (-[CONFIDENCIAL]p.p.), P3 (-[CONFIDENCIAL]p.p.) e P5 ([CONFIDENCIAL]p.p.), sempre em relação ao período anterior. Ao se considerar os extremos da série, o retorno dos investimentos constatado em P5 foi inferior ao retorno verificado em P1 em [CONFIDENCIAL]p.p.

7.11 Da capacidade de captar recursos ou investimentos

Para avaliar a capacidade de captar recursos, foram calculados os índices de liquidez geral e corrente a partir dos dados relativos à totalidade dos negócios da indústria doméstica, e não exclusivamente para o produto similar. Os dados aqui apresentados foram calculados com base nas demonstrações financeiras relativas ao período de investigação.

O índice de liquidez geral indica a capacidade de pagamento das obrigações de curto e longo prazo e o índice de liquidez corrente, a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo.

Capacidade de captar recursos ou investimentos

	P1	P2	P3	P4	P5
Índice de Liquidez Geral	100,0	98,8	63,7	53,7	47,4
Índice de Liquidez Corrente	100,0	96,5	86,9	47,9	45,9

O índice de liquidez geral apresentou queda (-52,5%) ao longo do período de análise de retomada/continuação de dano (P1 a P5). No entanto, apesar das reduções constantes desse período, é possível inferir que a empresa não enfrentou dificuldades na captação de recursos ou investimentos.

O índice de liquidez corrente apresentou mesmo comportamento que o índice de liquidez geral, com redução desse indicador em 54,1%, de P1 a P5. Assim, da mesma forma que o índice anterior, é possível manter o entendimento de que a indústria doméstica não enfrentou dificuldades na captação de recursos ou investimentos.

7.12 Do crescimento da indústria doméstica

O volume de vendas da indústria doméstica cresceu 9,2% de P1 a P5, frente uma expansão do mercado brasileiro de 6,9% no mesmo intervalo. Dessa forma, a parcela da indústria doméstica no mercado brasileiro aumentou 1,2 p.p., de 51,5% em P1 para 52,7% em P5.

7.13 Da conclusão acerca dos indicadores de dano da indústria doméstica durante a vigência da medida

Da análise dos indicadores da indústria doméstica, constatou-se que o volume de vendas internas de sal grosso químico cresceu 9,2% de P1 para P5 e 10,1% de P4 para P5, enquanto o mercado brasileiro de sal grosso químico cresceu 6,9% de P1 para P5 e 6,4% de P4 para P5. Com isso, a participação de tais vendas nesse mercado aumentou 1,2 p.p. de P1 para P5 e 1,8 p.p. de P4 para P5.

A indústria doméstica expandiu sua capacidade de produção de sal grosso em 14,7%, no período de P1 a P5, e a produção de sal grosso aumentou 49,0%, refletindo no crescimento de [CONFIDENCIAL]p.p. no grau de ocupação, nesse mesmo intervalo. Por outro lado, o volume de sal grosso em estoque teve aumento de 746,4% de P1 para P5 e de 20,7% de P4 para P5.

Ainda em relação às vendas internas, verificou-se que, de P1 para P5, a receita líquida cresceu de forma mais acentuada (+11,9%) do que o volume vendido (+9,2%), devido ao aumento do preço médio (+2,4%) de tais vendas nesse mesmo intervalo. Igualmente, de P4 para P5, a receita líquida nas vendas internas aumentou (+18,8%) em proporção maior que a quantidade vendida (+10,1%), em função de o preço médio das vendas internas ter apresentado aumento (+7,9%).

A relação custo do produto vendido / preço apresentou melhora de P1 a P5 ([CONFIDENCIAL]p.p.). Com isso, em P5, os resultados bruto e operacional unitários aumentaram em relação a P1, respectivamente 42,9% e 84,2% em módulo, assim como as margens bruta e operacional, que apresentaram aumentos equivalentes a [CONFIDENCIAL]p.p. e [CONFIDENCIAL]p.p. respectivamente.

Na comparação de P4 a P5, a relação custo/preço apresentou um desempenho positivo ([CONFIDENCIAL] p.p.). Dessa forma, o resultado bruto e o resultado operacional unitários de P5 em relação a P4 cresceram 25,8% e 70,1%, respectivamente, assim como as margens de lucro bruta e operacional – respectivamente [CONFIDENCIAL]p.p. e [CONFIDENCIAL] p.p.

Com relação ao resultado operacional exceto resultado financeiro, de P1 para P5 ocorreu aumento de 182,7% em módulo, tendo a margem operacional exceto resultado financeiro apresentado aumento de [CONFIDENCIAL]p.p. Na comparação de P4 para P5, houve aumento do resultado operacional exceto resultado financeiro de 524,3% e aumento na margem operacional exceto resultado financeiro de [CONFIDENCIAL]p.p.

No período completo de análise de dano (P1 a P5), foram observados efeitos positivos da aplicação da medida antidumping: crescimento das vendas e da participação no mercado interno de sal grosso químico, expansão da capacidade de produção de sal grosso, aumento da produtividade por empregado, além de melhoria da rentabilidade.

8 DA CONTINUAÇÃO OU RETOMADA DO DANO

O art. 108 c/c o art. 103 do Decreto no 8.058, de 2013, estabelece que a determinação de que a extinção do direito levará muito provavelmente à continuação ou à retomada do dano à indústria doméstica deverá basear-se no exame objetivo de todos os fatores relevantes, incluindo: a situação da indústria doméstica durante a vigência definitiva do direito; o impacto provável das importações objeto de dumping sobre a indústria doméstica; o comportamento das importações do produto objeto da medida durante sua vigência e a provável tendência; o preço

provável das importações objeto de dumping e o seu provável efeito sobre os preços do produto similar no mercado interno brasileiro; alterações nas condições de mercado no país exportador; e o efeito provável de outros fatores que não as importações objeto de dumping sobre a indústria doméstica.

Para fins de análise de retomada ou continuação de dano à indústria doméstica, foram levados em consideração dados dos produtores domésticos Salinor e SDB, conforme resultados dos procedimentos de verificação *in loco* em ambas empresas.

8.1 Da situação da indústria doméstica durante a vigência definitiva da medida

O art. 108 c/c o inciso I do art. 104 do Decreto nº 8.058, de 2013, estabelecem que, para fins de determinação de continuação ou retomada de dano à indústria doméstica decorrente de importações sujeitas ao direito, deve ser examinada a situação da indústria doméstica durante a vigência do direito.

Em face do exposto no item 7, concluiu-se que, ao longo da vigência da medida antidumping, os indicadores da indústria doméstica melhoraram paulatinamente. De P1 para P5, verificou-se que as vendas da indústria doméstica aumentaram 9,2%. Os indicadores da indústria doméstica apresentaram melhora no período, sendo que de P4 para P5 o preço subiu 7,9%, frente a uma redução de 12,4% dos custos de produção.

A indústria doméstica expandiu sua capacidade de produção de sal grosso em 14,7%, no período de P1 a P5, e a produção de sal grosso aumentou 49,0%, refletindo no crescimento de [CONFIDENCIAL]p.p. no grau de ocupação, nesse mesmo intervalo. Por outro lado, o volume de sal grosso em estoque teve aumento de 746,4% de P1 para P5 e de 20,7% de P4 para P5.

Nessa linha, no que diz respeito aos indicadores financeiros, verificou-se que a indústria doméstica teve melhora em seus resultados e suas margens brutas em razão da melhora na relação custo/preço, além de ter apresentado resultado operacional desconsiderando o resultado financeiro e/ou as outras despesas/receitas operacionais positivo em P5.

Desta forma, no período completo de análise de dano (P1 a P5), foram observados efeitos positivos da aplicação da medida antidumping: crescimento das vendas e da participação no mercado interno de sal grosso químico, expansão da capacidade de produção de sal grosso, aumento da produtividade por empregado, além de melhoria da rentabilidade.

8.2 Do comportamento das importações

O art. 108 c/c o inciso II do art. 104 do Decreto nº 8.058, de 2013, estabelece que, para fins de determinação de continuação ou retomada de dano à indústria doméstica decorrente de importações sujeitas ao direito, deve ser examinado o volume de tais importações durante a vigência do direito e a provável tendência de comportamento dessas importações, em termos absolutos e relativos à produção ou ao consumo do produto similar no mercado interno brasileiro.

Ante o exposto no item 6 supra, concluiu-se que durante o período de vigência da medida antidumping, as importações de sal grosso químico originárias do Chile, apesar de aumentarem em termos absolutos, diminuíram em relação à produção e ao consumo nacional aparente. Em termos absolutos, o exportador chileno exportou 519.790 t de sal grosso químico em P5 (janeiro a dezembro de 2015), sendo que exportava 496.124 t em P1 (janeiro a dezembro de 2011), o que representou aumento de 4,8%. Já a representatividade das importações originárias do Chile no mercado brasileiro caiu: passou de 48,3% em P1 para 47,3% em P5. Essa tendência de queda também foi observada na relação entre as importações sujeitas à medida e a produção nacional, que passou de 21,6% em P1 para 16,0% em P5.

8.3 Do preço provável das importações com objeto de dumping e o seu provável efeito sobre os preços do produto similar no mercado interno brasileiro

O art. 108 c/c o inciso III do art. 104 do Decreto nº 8.058, de 2013, estabelecem que, para fins de determinação de continuação ou retomada de dano à indústria doméstica decorrente de importações sujeitas ao direito, deve ser examinado o preço provável das importações a preços de dumping e o seu provável efeito sobre os preços do produto similar no mercado interno brasileiro.

Para esse fim, buscou-se avaliar, inicialmente, o efeito das importações sujeitas à medida sobre o preço da indústria doméstica no período de revisão. De acordo com o disposto no § 2º do art. 30 do Decreto nº 8.058, de 2013, o efeito do preço das importações com indícios de dumping sobre o preço do produto similar nacional no mercado interno brasileiro deve ser avaliado sob três aspectos. Inicialmente, deve ser verificada a existência de subcotação significativa do preço do produto importado a preços de dumping em relação ao produto similar no Brasil, ou seja, se o preço internado do produto objeto de revisão é inferior ao preço do produto brasileiro. Em seguida, examina-se eventual depressão de preço, isto é, se o preço do produto importado teve o efeito de rebaixar significativamente o preço da indústria doméstica. O último aspecto a ser analisado é a supressão de preço, que ocorre quando as importações objeto da medida antidumping impedem, de forma relevante, o aumento de preços, devido ao aumento de custos, que teria ocorrido na ausência de tais importações.

Para o cálculo dos preços internados do produto importado do Chile, foi considerado o preço de importação médio ponderado, na condição CIF em dólares estadunidenses, obtido dos dados oficiais de importação disponibilizados pela RFB. Em seguida utilizou-se a taxa de câmbio informada nesses dados para se obter o preço de importação médio ponderado, na condição CIF, em reais.

Em seguida, foram adicionados os valores das despesas de internação, apurados aplicando-se o percentual de 25,5% sobre o valor CIF de cada uma das operações de importação constantes dos dados da RFB. O percentual das despesas de internação foi obtido com base em dados coletados no âmbito desta revisão.

Cabe ressaltar que, apesar de o Imposto de Importação aplicável ser de 4%, por força do Acordo de Complementação Econômica nº 35 (ACE 35) firmado entre o MERCOSUL e o Chile, o produto se beneficia de margem de preferência de 100% na alíquota do referido imposto desde 1º de janeiro de 2004. Além disso, o Quinto Protocolo Adicional do ACE 35 isentou do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM as importações beneficiadas pelo referido acordo. Por fim, os preços internados do produto originário do Chile foram atualizados com base no IPA-OG-PI, a fim de se obter os valores presentes em reais e compará-los com os preços da indústria doméstica, também atualizados.

Os preços da indústria doméstica foram obtidos a partir de dados dos produtores domésticos Salinor e SDB, validados por procedimentos de verificação *in loco*. Deve-se destacar que aos preços da indústria doméstica **ex fabrica** foram acrescidas despesas de distribuição, conforme metodologia adotada na investigação original. Pelo fato de que tais despesas para trazer o produto similar das salinas até o principal mercado consumidor – localizado em São Paulo – são muito significativas frente ao preço **ex fabrica**, o acréscimo daquelas tem o fim de permitir a justa comparação entre os preços do produto nacional e do importado, já que impactam diretamente a escolha do fornecedor pelo importador.

Assim sendo, consideraram-se os preços da indústria doméstica líquidos de tributos, acrescidos desses tipos de despesas, as quais incluem: frete terrestre, frete barçaça, frete marítimo, despesas em Termisa e despesas de armazenagem.

A tabela a seguir demonstra os cálculos efetuados e os valores de subcotação obtidos para cada período de revisão.

CIF US
Imposto de Importação R/(t)
Despesas de Internação R/(t)
CIF Internado R\$ atualizados/(t)
Preço Ind. Doméstica ex fabrica R\$ atualizados/(t)
Despesas de Distribuição R\$ atualizados/(t)
Preço ID + Despesas de distribuição R\$ atualizados/(t)
Subcotação R\$ atualizados/(t)

Ao analisar a tabela, constatou-se que, durante o período de revisão, o preço médio CIF internado (R \$/t) no Brasil do produto importado da origem objeto da medida antidumping esteve subcotado de P1 a P4 em relação ao preço da indústria doméstica em 2004. No período de 2005 a 2007, o preço CIF das importações objeto da medida ter apresentado diminuição de 9,9% de P4 a P5, o preço CIF em R \$/t apresentou aumento de 22,9% no período, o que se deveu à desvalorização do real em relação ao dólar de 36,4%.

[illegible]

oportunidade a Salinor ressaltou que em n
revisão a Unipar-Carbocloro demonstrou, c
que as variações dos níveis de impurezas ;
empresa e destacou trecho daquela manife
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial;
initial; background-size: initial; background-
background-attachment: initial; background-
background-clip: initial;"> (...) <span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">a
não foi demonstrada a necessidade de aju
coluna de troca iônica, a fim de eliminar im
marinho, como o estrôncio, pois independe
matéria-prima e, ainda que o sal marinho c
o sal de minas, de acordo com a literatura
junto a outras empresas que utilizam a tec
conclui-se que a empresa já conta, em seu
necessárias ao tratamento da salmoura.</s
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial;
initial; background-size: initial; background-
background-attachment: initial; background-
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">Al
não haveria razão justificável para, numa tr
de forma a se tornar dependente da matéri
porque sendo o tratamento da salmoura un
de produção, independente da origem do s
que incorrer no custo para a sua implantaç
vem reiteradamente questionando o fato de
Brasil que detem a tecnologia membrana e
marinho.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm;">A Salinor ressaltou ainda que :
optou por apresentar apenas oito meses a
resposta ao ofício DECOM 01.248/2017, a
de ter respondido tempestivamente ao que
peticionária registrou que a resposta ao qu
oportunidade adequada para apresentaçã
apenas procedendo desta forma a empres
analisasse a matéria, se solicitassem infor
realizassem verificações in loco. A
peticionária que, sem isso, o que se tem é
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 6.0pt;">peticionária chamou a atenção para o fato :
cálculo de custo adicional significativamente
pela Unipar-Carbocloro e destacou que tal
utilizado, uma vez que não atenderia a pre
observadas no âmbito de processos admin
Salinor entendeu que, além de não justifica
Unipar-Carbocloro trataria de valores super
apontou que o valor calculado não poderia
sujeitado ao contraditório e à ampla defesa
apresentação da metodologia para o ajuste
apenas em fase bastante adiantada do pro
class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 6.0pt;">a empresa que de acordo com os documen
Carbocloro teria informado valores a serem
fonte da informação e sem especificar o qu
valor, de forma a permitir o exercício do co
defesa. A Salinor apontou ainda que divers
apresentados não foram respondidos pela
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 6.0pt;">peticionária reiterou o fato de que ainda qu
processo produtivo, esse ajuste não tornari
dependente do sal marinho. A empresa ale
vista técnico se justificasse a realização de
esse ajuste deveria considerar coeficientes
acordo com os documentos restritos juntad
fornecidos pela empresa. A empresa apont
pressuporia que a empresa importadora pe
marinho. Entretanto, seria necessário cons
mediante o uso do sal importado, do sal m
consumido, pois a realização do suposto in
empresa importadora dependente do sal m
class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 6.0pt;">peticionária rebateu ainda a afirmação da K
seria um "produto de qualidade inferior", re
em questão não se traduziriam em produto
seria demonstrado pela utilização de sal m
altamente eficientes e competitivas, incluín
Unipar Indupa – recentemente adquirida pe
síntese, tais diferenças não impediriam a s
outro e, tampouco, caracterizariam produt
inferior.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm;">A Salinor enfatizou que o argu
concentração de impurezas faria com que
preferencialmente utilizado pelas empresa
encontraria apoio nas provas obtidas, uma
apenas a Unipar-Carbocloro adquiriu o pro
consumidoras de sal grosso químico adqui
indústria doméstica, não somente da petici
relacionada da K+S Chile.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm;">A empresa concluiu sua manifi
também a alegação de que a opção pelo p
relacionada a "possíveis reduções abrupta
abastecimento" e alegou que ao longo do p
sido registrado nenhum evento dessa natu
estoques do produto e apontou que tal pos

K+S, mas não pelas demais empresas que seu processo produtivo, as quais teriam co regularmente sal marinho da indústria dom class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; às manifestações finais, em 24 de julho de considerações a serem realizadas na análise importações investigadas sobre o preço da reparo, uma vez que não haveria depressão elevação de P1 a P5 (2,4%).</p> <p class= style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">Ademais, informou não haver nesse período, tendo em vista a redução d total (-23,5%) e das despesas de distribuiç contexto, observou que não houve subcota fato não seria episódico, tendo em vista qu para esse cenário.</p> <p class="MsoNor style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">Reforçou que, não obstante, o interna no mercado brasileiro e de estabilid doméstica, haveria evidências de ausência anos seguintes. Além disso, o exportador s da autoridade monetária brasileira apontari câmbio para o médio e longo prazo, corrob inexistência de subcotação para o futuro.</ class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; exposto, ponderou que a estabilidade de pi de subcotação seriam fortes elementos pa investigadas. Em sua explanação, instou q depressivos e supressivos das exportações: indústria doméstica teriam de ser analisad< Relatório do Painel, China - Countervai Duties on Grain Oriented Flat-Rolled Electr States, WT/DS414/AB/RW). Dessa m< ser considerados os fatores que potencialn preços da indústria doméstica durante o pe o custo de produção, despesas de distribui partir disso, seria apresentado panorama e concluir pela retomada de dano à indústria foram verificados os elementos de subcota preços.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">Por fim, solicitou que:</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify 0cm 6.0pt 70.9pt;">K+S requer digne-se esse D. Dep. argumentos suscitados por K+S nesta ma apresentadas, de modo a encerrar este pr< renovação dos direitos antidumping, tendo preenchimento dos requisitos ensejadores medida <span style="font-size: 11.0 foram verificados os elementos (i.e. subcot de que caracterizam a geração de efeitos neg importações investigadas sobre os preços atenção à legislação aplicável. Por conse mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS' constatação de que o efeito dos preços das im sobre os preços dmso-fareast-font-family: 'Arial Unico indústria doméstica reforça a <spa style="font-size: 11.0pt;">conclusão de que dano à ind<span style="font-size: 1 mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS' doméstica não é provável.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify 0cm 6.0pt 70.9pt;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify 0cm 6.0pt 70.9pt;">Subsidiariamente, no caso de ess por não acolher o pedido acima e recomen requer K+S (i) seja determinada a prorroga com a sua imediata suspensão, por haver futuro das importações investigadas, com f no 8.058/2013; ou então (ii) que a medida i a margem de dumping verificada na Nota T não-dano do produto oriundo das importaç art. 9.1, do Acordo Antidumping, e ao art. 7 §1<u>^o</u>, do Decreto 8.05 Tudo isso, sem prejuízo da proposta de coi apresentada, cuja aceitabilidade foi plenarr ainda pende de determinação.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; manifestação protocolada dia 24 de julho d argumentou sobre os custos adicionais par A empresa reafirmou que detalhou todos o: custos que deveriam ser suportados pela e nacional, dado que toda a sua planta foi pr sal chileno, mais estável em suas caracteri quantidade de contaminantes.</p> <p clas style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">A empresa apontou que após adicionais da Unipar-Carbocloro, concluiu: class="MsoNormal" style="text-align: justify 0cm 6.0pt 70.9pt;">(i) A adoção do ajuste nos preços

dependendo do referencial adotado poderi
da indústria doméstica para refletir a vende
qualidade (§ 455);</p> <p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
0cm 6.0pt 70.9pt;"><span style="font-size:
11.0pt;">(ii) Não se pode tratar a indústria r
consumidora de sal químico como restrita i
456);</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; margin: 0cm 0cm 6
70.9pt;">(ii
O cálculo apresentado pela Unipar-Carboc
vida útil média do equipamento Sala de Cé
2007. Para tratar com tal informação avalio
financeiro da Unipar-Carbocloro de 2016 e
vida útil da mesma é de 18,18 anos (§ 458
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
ao primeiro item a Unipar-Carbocloro, ress
precisaria incrementar em nada os preços
funcionar como redutor do direito imposto (q
que seu impacto fosse zerado. Portanto, nã
indústria doméstica seria observado.</p> <
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
ao segundo ponto, a empresa destacou qu
sal químico no mercado doméstico ou seria
adquiririam o produto no mercado doméstic
Unipar-Carbocloro teria uma planta totalme
utilização do sal chileno e que qualquer aju
beneficiar a Unipar-Carbocloro.</p> <p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
Unipar-Carbocloro afirmou não entender co
membranas a partir dos demonstrativos de
De fato, tal apuração não seria trivial e nen
teria a vida útil exata das membranas com
nacional.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A Unipar-Carbocloro concluiu :
reiterando a necessidade de tais ajustes er
qualidade dos produtos nacional e chileno.
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; page-break-after: avoi
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">8.3.4 [c
comentários </p> <p class="MsoNorm
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Em relação à alegação da Uni
ajuste relativo ao acréscimo de custos podi
imposto, esclarece-se que a análise acerca
feita em relação ao cálculo de subcotação,
sobre o direito imposto, nem sobre o comp
que mais uma vez a empresa fez uma mar
subcotação insistindo no ponto de vista do
posição subverte a lógica da defesa comer
no item 8.3.2.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Com relação à alegação de q
deveria apenas beneficiar a Unipar-Carboc
cálculo da subcotação não é feito em relaç
específico.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Informa-se que a vida útil méd
da taxa de depreciação anual da rubrica E
constante da pág. 41 das Demonstrações f
Unipar-Carbocloro, a qual variou entre 5 e 1
genérica, esta taxa para os equipamentos i
proxy mais adequada para os fins
metodologia proposta pela Unipar-Carbock
consideração os conceitos de depreciação
produtivos, mas meramente elegeu períod
a importadora, ao solicitar a realização de l
apresentar uma metodologia adequada par
em consideração a vida útil média do equi
estimativas apresentadas restaram inadeq
realizado.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
49.45pt 191.2pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0
alegações da K+S frente ao efeito custo-pr
de sal grosso sobre a indústria doméstica,
de supressão de preços e de depressão de
não necessariamente se faz presente na ai
vez que a lógica da revisão difere da adota
original. Em uma revisão, faz-se uma análi
busca analisar o cenário decorrente de eve
antidumping em vigor, em especial no cas
análise do efeito provável do comportamen
chilenas destinadas a outros mercados ser
de preço, conforme observado no item 8.3.
preço efetuada no âmbito da presente revis
que a medida antidumping em vigor foi efica
neutralizar os efeitos danosos decorrentes
os indicadores da indústria doméstica. No
prospectiva, verifica-se que, na ausência d
provável a retomada dos efeitos das import
preço da indústria doméstica, levando, em
dano.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Dessa maneira, constatou-se
preços de exportação em base FOB das e
praticados a outros mercados demonstra a
preços e consequentemente aumento do v
Brasil, podendo causar efeitos deletérios s
com condão de afetar sua relação custo-pr
supressão de preços, bem como a lucrativi
class="MsoNormal" style="text-align: justify

casos – internacional style= text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
ausência de subotação em P5, asseverou:
comportamento cambial tenha sido marcac
real frente ao dólar, não limitou as importaç
apresentando segundo maior volume de ir
de retomada de dano.</p><p class="MsoN
style"=text-align: justify; text-indent: 35.45p
avoid; mso-outline-level: 2; margin: 6.0pt 0
name="_Toc460834839">8.5 [
name="_Toc489629778"><span
style"=font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-f
mso-fareast-language: EN-US"></p><p>
das importações a preços de dumping sobi
domestica</p><p class="MsoNormal" st
yle"=text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;><o art. 108 c/c o inciso IV do ar
n<u>c^o</u></sup></u> 8.058, de 2013, e
que, para fins de determinação de continu
indústria doméstica decorrente de importa
ser examinado o impacto provável de tais i
domestica, avaliado com base em todos os
pertinentes definidos no § 2<u>c^o</u></sup></u>
</st>e no § 3<u>c^o</u></sup></u> do art.
30.</p><p class="MsoNormal" style="text-
justify; text-indent: 35.45pt; mso-pagination
mso-layout-grid-align: none; vertical-align: l
6.0pt 0cm;>Assim, buscou-se avaliar, inici
das importações objeto da medida antidum
durante o período de revisão. Conforme já
aplicação da medida antidumping levou à r
lang="PT">os indicadores da indústria
domestica, apesar de as importaç
medida antidumping terem apresentado au
de vigência da medida. Verificou-se que a
crescimento das vendas
no mercado interno de sal grosso químico,
produção de sal grosso, aumento da produ
melhoria da rentabilidade, apesar de certos
continuarem negativos em determinados p
conclui-se, que os indicadores da indústria
quadro geral de melhora, não se podendo
indicadores às importações objeto da medi
revisão.</p><p class="MsoNormal" st
yle"=text-align: justify; text-indent: 35.45p
avoid; mso-outline-level: 2; margin: 6.0pt 0
name="_Toc489629779">8.5 [
alterações nas condições de mercado</p><p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
c/c o inciso V do art. 104 do Decreto
n<u>c^o</u></sup></u> 8.058, de 2013, e
que, para fins de determinação de continu
indústria doméstica decorrente de importa
ser examinadas alterações nas condições
no Brasil ou em terceiros mercados, inclui
demandas do produto similar, em razão, po
medidas de defesa comercial por outros pe
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
brasileiro expandiu-se em 6,9% de P1 a P
expansão para os próximos cinco anos, ter
consumo interno de pouco menos de 1,2 m
permanecerá bem inferior à capacidade pr
exportador do Chile, estimado em pouco m
em 2015. Isso demonstra que o direcionam
desse potencial exportador para o Brasil é
suficiente para levar à retomada do dano à
medida fosse extinta.</p><p class="MsoN
style"=text-align: justify; text-indent: 35.45p
avoid; mso-outline-level: 2; margin: 6.0pt 0
name="_Toc489629780">8.6 [
provável de outros fatores que não as imp
sobre a indústria doméstica</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
c/c o inciso VI do art. 104 do Decreto
n<u>c^o</u></sup></u> 8.058, de 2013, e
que, para fins de determinação de continu
indústria doméstica decorrente de importa
ser examinado o efeito provável de outros i
objeto de dumping sobre a indústria domé
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
ponto, cabe ressaltar que não houve impor
oriundas de outras origens.</p><p class="M
style"=text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;>Adicionalmente, não foram ob
tecnológicas ou impactos de eventuais pro
importações sobre os preços domésticos –
imposto de importação para o produto obje
manteve em zero durante todo o período d
de Complementação Econômica n<u>c^o</sup>
35. Ademais, tampouco se observaram prá
produtores domésticos e estrangeiros e à c
mesma forma, não houve contração na der
de produto no mercado interno pela indú
apenas um período e sem aplicação signifi
da Braskem se manteve estável. Cabe res
disponibilizados os dados de consumo cá
l tra, outro produtor de sal grosso químico

...da, outro produtor de sal grosso químico conforme informação da peticionária.

« class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;"> a indústria doméstica não exportou o produto P1 a P5, o que demonstra a inexistência de custos fixos de produção e nos volumes ve indústria doméstica em decorrência de sua

class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;"> exposto, se concluiu que, caso a medida anti-dumping fosse aplicada, o dano à indústria doméstica não seria retornado em razão de tais impactos.

class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;"> «a name="Toc489629781">8.7 Das manifestações acerca da probabilidade de retomada do dano class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;"> manifestação protocolada dia 17 de abril de 2017, em audiência, Unipar-Carbocloro apontou que, avaliando a Indústria Doméstica, se notaria melhora período de P1 a P5. No entanto, tal melhor implementação do compromisso de preços lang="PT">A empresa apontou que o estatuto de compromisso de preços não teria levado a Indústria Nacional no mercado interno do produto a ter as mesmas teriam tido crescimento margin

</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Alegou ainda ter havido aumento na produtividade da Indústria. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A empresa alegou que a tabela de Número de Empregados por empregado, em especial aqueles alocados em função da redução da capacidade produtiva, teria mantido mais reduzida a ociosidade da indústria. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A empresa alegou que a tabela de Número de Empregados por empregado, em especial aqueles alocados em função da redução da capacidade produtiva, teria mantido mais reduzida a ociosidade da indústria. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Conforme a Unipar-Carbocloro, relevante da indústria doméstica também a completamente dispar do que se esperaria seria que os preços se elevassem consideravelmente em função do compromisso de preços, já que, em tese, a única explicação para tal comportamento seria a redução da capacidade produtiva. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Por fim, a empresa alegou que a lucratividade da indústria doméstica não seria retornado em função de redução no resultado financeiro) e não em aumento no resultado operacional. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Além disso, a margem de subordinação negativa, o que indicaria que o encerramento da indústria doméstica atualmente em vigor não geraria qualquer prejuízo à indústria doméstica. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em manifestação protocolada dia 4 de maio de 2017, a K+S apresentou a Unipar-Carbocloro no seu desempenho da indústria doméstica não ter sido afetado pelos direitos antidumping </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A K+S apontou que em um cenário de imposição de direitos antidumping, em que o dano material à indústria doméstica e de ambos, se esperaria uma melhora rápida e da indústria doméstica (e.g. aumento expressivo seguido por uma elevação expressiva no volume durante o período de dano). Entretanto, não teria observado ao analisar detalhadamente os dados doméstica entre P1 e P5. Com base nos dados preliminares logo se notaria que teria havido melhora na indústria doméstica, conforme se depreende do resultado líquido (i.e. aumento de 12%), do resultado operacional (aumento de 183%). </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A empresa chilena destacou que a performance da indústria doméstica não seria afetada por ter havido um aumento não significativo de 9% como resultado do crescimento

(i.e. aumento de 9%) e do fato de seus preços serem praticamente constantes ao longo do período analisado, a melhora seria menos expressiva; portanto, a melhora dos indicadores da indústria doméstica.

A empresa alegou que seria possível a melhora dos indicadores da indústria doméstica não relacionados aos direitos antidumping, já que a melhora dos indicadores decorreria de sua maior eficiência, e não de um compromisso de preços.

A empresa concluiu sua manifestação ante o exposto, verificou-se a ausência dos prorrogação dos direitos antidumping, e reexaminadas as questões relevantes relacionadas ao produto nacional e o importado, para fins de subordinação; (ii) se considerasse o fato de comercial em discussão estar inserida em uma tentativa, a todo custo, mitigar a concorrência aprofundasse durante esta fase probatória a petição, com o que certamente levaria à não aplicação do direito antidumping sobre as importações de sal g K+S.

Em manifestação protocolada em 4 de maio de 2017, a Salin Unipar-Carbocloro, que na audiência mencionada não teria aumentado os preços, concluiu que a única explicação para esses preços se situarem em patamar "superior" Neste sentido, a Salinor ressaltou que a de no âmbito do processo do CADE não se refere ao químico, o qual apresentaria características distintas do mercado de sal para consumo animal.

Afirmou a Salinor que no tocante aos preços de venda no mercado constatada a sua oscilação, mas que o que evoluiu a relação custo/preço, que demonstrou a indústria doméstica. Esse relevante indicativo apresentado deterioração significativa de F recuperar em P5.

A peticionária chamou ainda a atenção para o fato de que as reduções de custo obtidas teriam sido realizadas ao longo do período de vigência informados desde a petição. Ainda, teriam sido realizados investimentos em instalações, máquinas e veículos.

A empresa alegou que, ante a ausência de argumentos sólidos, Unipar-Carbocloro se dedicou a tratar do produto que envolve, exclusivamente, o sal destinado ao consumo animal, o que se depreenderia a partir das informações sal refinado, moído, iodado e da identificação envolvidos, que alcançaria, além de produtos refinadores, moageiros, etc.

Em manifestação protocolada e a Salinor afirmou que a empresa investiga a indústria doméstica, informando entendimentos.

em um cenário clássico de direitos antidumping, em que há a competição material à indústria doméstica e do nexo de causalidade espera-se que haja uma melhora rápida e significativa da indústria doméstica.

De acordo com a empresa, o Acordo Antidumping e o Decreto nº 8.058/2013 não tratariam dessa situação "clássica" e, na prática brasileira atualmente, seria aplicada uma margem de dumping inferior à margem de dumping, sempre que a indústria doméstica. Talvez esse "cenário observado em países em que a medida antidumping, quando essa margem for significativa, subordinação.

Portanto, para a empresa, especialmente no caso brasileiro, medidas aplicadas seriam inferiores às condições estabelecidas no Decreto nº 8.058/2013, seria aplicada uma margem inferior à margem de dumping, sempre que a indústria doméstica. Talvez esse "cenário observado em países em que a medida antidumping, quando essa margem for significativa, subordinação.

lang="PT"> 8.058/2013, naturalmente, a cc "cenário clássico" seria, no mínimo, improv

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em qualquer mercado, os preços

acrescidos das despesas para internação e

importante balizador nas negociações entre

clientes, uma vez que esses sempre poder

importado. Assim, a homologação do comércio

teria impedido o agravamento dos efeitos e

quais, muito provavelmente, teriam decorrido

vendas.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Prosseguiu afirmando que ao eliminar os efeitos danos

homologação do compromisso de preços da

doméstica perdesse outros clientes para a

segundo a Salinor, o fato de ela não ter ainda

expressiva demonstraria o compromisso da

indústria doméstica viria adotando medidas

relacionadas a investimentos vultuosos, que

de produção e esses investimentos foram

estiver em vigor o compromisso de preços.<

class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Ao afirmar a "melhora no desen

doméstica como resultado de sua maior eficiência

direitos antidumping", segundo a Salinor, a

erro, já que o aumento da eficiência teria de

existência das medidas antidumping em vigor

efeitos danosos decorrentes da prática de importação

viabilizou a realização de investimentos.

class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A Salinor enfatizou que, embora

estejam em vigor, além do compromisso de

não seria demais lembrar que a quase totalidade

importações brasileiras de sal químico seria

Chile. Logo, a recuperação da indústria do

o compromisso de preços em questão esta

vigor.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em manifestação protocolada

a petição afirmava que com base na rec

indicadores de desempenho da indústria doméstica

aumento do volume de vendas e da participação

aumento da receita líquida de vendas, com

volume de vendas, associado à recuperação

conclusão possível, senão a de que como

medidas antidumping a indústria doméstica

dano, restando claro que a prorrogação do

medidas seria imperativa para evitar o re

dumping. Ainda, considerando a capacidade

Chile, caso a medida antidumping não fosse

aumento substancial das exportações do Chile

dumping e subcotados em relação aos preços

levaria à retomada do dano.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em 21 de julho de 2017, em re

Unipar-Carbocloro, a Salinor indicou que no

processo elemento de prova que indicasse

estariam destinadas a outros mercados. A

participação das importações teria oscilado

análise, todavia mantendo-se elevada. Nas

exportações chilenas para o Brasil foram re

compromisso de preço para único cliente, a

doméstica perdesse outros clientes, o que

negativo nos indicadores da indústria doméstica

class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Aos indicadores de produção e de vendas

petição refletiu que teria havido evolução

crescimento em termos absolutos das vendas

aumento da participação da indústria doméstica

desempenho do grau de ocupação da capacidade

P5. Outro ponto levantado foi a queda do

não sido refletida no aumento da produtividade

longo do período de análise de retomada da

class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">receita líquida de vendas no mercado interno

indicou-se que o aumento experimentado com

da elevação do preço e do volume de vendas

a Salinor tenha enfatizado que o aumento de

significativo como reconhecido pelo importador

os preços do produto objeto do compromisso

relação aos preços da indústria doméstica

e que tal comportamento teria se refletido na

indústria doméstica com a recuperação de

que a recuperação da indústria doméstica

relação de custo/preço.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A petição reiterou os efeitos

decorrentes da aplicação da medida antidumping

vendas, aumento da capacidade de produção

rentabilidade.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em contraponto ao argumento

de que o preço da petição seria de caráter

comportamento dos preços e das margens

doméstica, negativas em certos períodos, e

com o produto importado, demonstrando a

fixar preços livremente. A empresa brasileira

sal químico a participação do produtor chileno

SDB, inviabilizaria qualquer tentativa de ca

[illegible]

lang="PT">8.8 Dos comentários

</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt 6.0pt 0cm;">Com relação aos argumentos Unipar-Carbocloro e pela K+S relativos ao chilenas e dos indicadores de dano da indústria as premissas de uma revisão são diversas original, não sendo necessária a comprova sendo suficiente um cenário de probabilidade função das importações chilenas a preço d class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; a indústria doméstica tenha apresentado a efeito que foi atribuído ao compromisso de afastada a probabilidade de aumento signifi preços mais baixos do que aqueles em vigor, preços, conforme já externado no item 8.3 10.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0; 0cm;">Concluiu-se que a medida antidumping neutralizar os efeitos danosos decorrentes exportações de sal grosso do Chile para o investigação original, verificou-se que as e; de dumping aumentaram progressivamente P1 para 448 mil toneladas em P5, ganhanc mercado brasileiro ao longo do período, sa em P5. A partir do momento em que houve antidumping, verificou-se a estabilização d: chileno no mercado brasileiro, em torno de possibilitou-se a indústria doméstica melho negócio.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt 6.0pt 0cm;">Portanto, conclui-se que a em; manter sua participação no mercado brasil; seus indicadores, como sua relação custo/ inclusive, sua capacidade de realizar inves que a indústria doméstica sofria dano no a; em decorrência das importações realizada: conclui-se que a medida antidumping contr indústria doméstica.</p> <p class="MsoNo style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt 6.0pt 0cm;">Acerca das considerações apr suposto preço supra-con monopólio decorrente da prática de cartel, apontado no item 9.8, em consulta aos aut administrativo 08012.005882/2008-38, con brasileira de defesa da concorrência, a pro funcionamento de cartel nos segmentos de comercialização de sal data do ano de 201 da presente revisão. Portanto, não há elerr eventuais efeitos da referida prática anticor refletido nos indicadores da indústria domé tratando de uma análise prospectiva, com ' extinção do direito levará muito provavelme indústria doméstica decorrente da prática c Chile para o Brasil de sal grosso, não rest necessário qualquer ajuste ao preço da ind análise do provável efeito das importações preços do produto similar no mercado inter <p class="MsoNormal" style="text-align: jus text-indent: 35.45pt; page-break-after: avoi margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">8.9 [conclusão sobre a retomada do dano</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; que há elementos suficientes de que, caso prorrogada, as exportações do Chile para c revisão, realizadas a preços de dumping e similar nacional, serão realizadas em volun provavelmente levarão a retomada do dano considerando, especialmente, a elevada c; exportação do Chile de sal grosso.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; page-break-after: avoi margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">9 [OUTRAS MANIFESTAÇÕES</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; page-break-after: avoi margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">9.1 [de declaração de nulidade da revisão</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; manifestação protocolada dia 31 de março propulsivo do pedido de revisão dos direito SECEX n<u>^o</u> 56/2016 – anulado, uma vez que teria por objeto pedi diretamente a moralidade administrativa (a Federal), a Lei de Conflito de Interesses (a 6<u>^o</u>, inc. I) e o Código Conduta da Alta Administração Federal (art class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; referiu ao processo de revisão de direitos e Salinor, a qual estaria representada pela c; Imamura & Associados, a qual tem co ex-coordenadora-geral do DECOM à época; empresa relatou que a referida sócia no cu atuou como Coordenadora-Geral da então Agropecuários – CGAP responsável pelo c pela análise dos documentos apresentados:

dirigente da equipe responsável por condu-
lloco/b> realizada no Chile. </p></p>
style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">O encerramento da investigação de dumping ex-coordenadora geral desligou-se do DEC a atuar como sócia, na área de consultoria Guedes, Bernardo, Imamura & Associ representante legal da Salinor neste pedid class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A chilena expôs sua oposição à abertura des flagrante. O ato administrativo de abertura administrativo, por ter recebido a petição in foi preparada também com a colaboração d da peticionária – seria nulo, uma vez que te conduzta.</p><p class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; 6.0pt 71.45pt;">(i) Incompatível com o Cód Alta Administração Federal.</p><p class=" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; 6.0pt 71.45pt;">(ii) Manifestamente ilegal, na Lei no 12.813/2013 - Lei de Conflito de class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 71.45pt;">(iii) Contrária ao princípio administrativa e ao texto constitucional (art Federal).</p><p class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">De acordo com a empresa, tra morte, não passíveis de conexão. </p><p class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Órgão administrativo integrante da estrutur: Federal direta, se sujeitaria às normas étic: Federal e seus agentes que atuam como o Código de Conduta da Alta Administração l class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">termos do art. 14 do Código de Conduta, "z autoridade pública não poderia atuar em f física ou jurídica, inclusive sindicato ou ass processo ou negócio do qual tenha particip cargo".</p><p class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">A empresa chilena alegou ser revisão ora questionada representaria a co qual a então coordenadora-geral do DECO responsável, investigação da qual resultou antidumping. Não se trataria de procedime mesma investigação, com o mesmo objeto imbricadas uma na outra, tantos quantos f requeridos em continuidade ao processo o empresa que a atuação da ex-coordenado da peticionária, no desdobramento direto d uma evidente violação às disposições do C exigidos dos órgãos da Administração Fednativo supramencionado.</p><p class=" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">(ii) Do conflito de interesses. E dispositivos do Código de Conduta da Alta n<u></u> 12.813/2013, que conflitos de interesses, seria também aplic: estabelecer as situações que configuram o exercício de cargo ou emprego e impedeim cargo ou emprego no Poder Executivo Fed que tal lei teria sido também claramente vi<p class="MsONormal" style="text-align: jus text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">As situações em que ficaria configurado confl exercício do cargo, o texto legal seria expre tempo, o uso de informações privilegiadas atividades exercidas. Ademais, a lei concei privilegiada aquelas que digam respeito a : relevantes "ao processo de decisão no âml que tenha repercussão econômica ou finir conhecimento público". A K+S apontou que qualquer funcionário, após exercer cargo n ou se aproveite, de qualquer forma, das inf obtidas em razão da atividade que exercu administrativa.</p><p class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">A empresa chilena discorreu s ex-coordenadora-geral a informações privi então exercido teria permitido que ela tives informações e documentos confidenciais d: informações seria relevante e sua repercu seria inegável. Dessa forma, o sigilo de tai: de sua publicidade não seriam injustificado informações como estas deveriam ser resti de condições competitivas e concorrencia: desempenho da empresa. Ainda, no âmbit seriam confidenciais, pois seria necessário preservada.</p><p class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">A empresa apontou ser impos: processo de revisão possa ser tido como v e preparado pela ex-coordenadora respos: teria havia obtido acesso amplo e total às i atuou como investigadora. Seria justament Conflito de Interesses: impedir que o proce forma de uso ou proveito de informações c privilegiadas.</p><p class="MsONormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">A Agência ex-coordenado

o. Opt 0cm; <A própria ex-coordenadora-geral
confidencialidade das informações prestad
assegurado que tais informações seriam a
autoridades investigadoras</p> <p class="l
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Além do acesso às informaço
referida representante legal também comp
in loco realizada nas dependência
oportunidade na qual visitou as instalações
Mina del Salar Grande, na cidade de Iquiq
localizado em Santiago. Durante a verificaç
loco, como é de praxe, todos os sist
contratos, balanços, sistemas contábeis, in
sido disponibilizados à equipe verificadora,
analisados ao longo de toda uma semana,
feito o relatório para conclusão do caso.</p>
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
empresa que os documentos analisados nã
sigiloso, muitos deles referentes a segredo
comerciais, segredos de negócio, documen
financeiro da empresa, constituindo inform
sensíveis.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">(iii) Da imoralidade administrat
a conduta relatada, a empresa chilena aleg
princípio da moralidade administrativa, um
que seus agentes atuem na conformidade
Como foi magistralmente posto por Celso A
“violá-los implicará violação ao próprio dire
que as sujeita a conduta viciada a invalidaç
assumiu foros de pauta jurídica, na conform
Constituição”.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">De acordo com a K+S, a comp
moralidade administrativa seria condição e
todos os atos da Administração Pública e “i
elemento indissociável na sua aplicação e
expresso na Constituição Federal, esse pri
as atividades da administração e suas derr
norteadoras.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A empresa citou a lição do Prc
Meirelles, no sentido de que “a Administraç
destinada a realizar o Direito e propiciar o
fora das normas jurídicas e dos princípios
implícitos, com destaque para o da moralid
relegar os fins sociais a que sua ação se di
atividade decorre do respeito à lei e aos re
posto, alegou a empresa não haver dúvida
coordenadora-geral, como advogada da S
princípio da moralidade e as normas legais
especificadas.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A inobservância e o desrespei
administrativa caracterizariam ato ilícito de
administrativo, levando à sua invalidade. A
necessariamente ser observada, uma vez
“pressupostos de validade sem os quais to
ilegítima”. Como observado por Celso Antô
da invalidação é a ilegitimidade do ato, ou
que se tem de eliminar”. A empresa chilena
estaria caracterizada no caso ora apresent
estaria eivado de vício, sendo que o ato ad
sua abertura gerou uma relação ilegítima,
moralidade administrativa, o texto legal e o
positivadas. Assim, o pedido de revisão sei
ilegal pois violou o art. 37, da Constituição
n<u>^o</u> 12.813/2013 e o C
Conduta da Alta Administração Federal. A
uma nítida ofensa à legalidade, que somen
mediante a anulação do ato administrativo
ilegalidades.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Ao fim de sua argumentação,
Parecer n<u>^o</u> 39/2015, b
base à Circular SECEX n<u>^o</u>
56/2015, de abertura do pedido de revisão
deveria ser declarado nulo; por consequint
declarado nulo, ab ovo, este proce
por ter derivado de ilegalidade às normas c
infraconstitucionais já indicadas.</p> <p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
manifestação protocolada dia 13 de abril d
pedido de declaração de nulidade da K+S
representante no processo de revisão foi o
interessadas desde o seu início. Nesse cor
ainda que não houvesse um prazo estipula
dessa natureza, caso os representantes de
convictos da nulidade arguida, mais conv
petição para esse fim imediatamente após
impedir que a empresa investigada tivesse
e suportar verificação in loco, etc.,
consequente, de incorrer em ônus, inclusive
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
Salinor alegou que o Código de Conduta d
se aplicaria à representante da Salinor, vis
expressamente as autoridades às quais é
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial;
initial; background-size: initial; background-
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11 0pt; mso-fareast-font-family:

Calibri";>^o</sup></u></u>. As normas d aplicam-se às seguintes autoridades públi<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 9.9.25pt; text-align: justify; background-ima background-position: initial; background-s background-repeat: initial; background-ata background-origin: initial; background-clip: style="font-size: 11.0pt; mso-foreast-font-fa Calibri";>^o</sup></u></u>. 1 - Ministros e Secretários de Estado;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repea background-attachment: initial; background background-clip: initial;"> II - titulares de cargos de natureza especial secretários ou autoridades equivalentes Grupo-Direção e Assessoramento Superi seis;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repea background-attachment: initial; background background-clip: initial;"> III - presidentes e diretores de agências na inclusive as especiais, fundações mantidas públicas e sociedades de economia mista.< class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0 ponderou, por conseguinte, que esse Códig representante em questão. E acrescentou erroneamente mencionaram o art. 14 do C< class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm text-align: justify; background-image: initial; initial; background-size: initial; background background-attachment: initial; background background-clip: initial;">Ar o cargo, a autoridade pública não poderá.< class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm text-align: justify; background-image: initial; initial; background-size: initial; background background-attachment: initial; background background-clip: initial;">benefício ou em nome de pessoa física ou ou associação de classe, em processo ou u participado, em razão do cargo;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm text-align: justify; text-indent: 35.45pt; bac background-position: initial; background-ata background-origin: initial; background-cl style="font-size: 11.0pt; mso-foreast-font-fa Calibri";></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0 alcançaria a autoridade pública, tal como d 2<u>^o</sup></u></u>, não se aplicando, à representante da Salinor. De qualquer fo em questão tivesse exercido um dos cargo 2<u>^o</sup></u></u> do Código, o fato o conforme demonstrado adiante, não se tra não decorreria, apenas, de esses process seja, de questões meramente formais, com natureza da análise a ser empreendida.</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: text-indent: 35.45pt;">Em relação à alegaç<u></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; backg background-position: initial; background-siz background-repeat: initial; background-ata background-origin: initial; background-cl style="font-size: 11.0pt; mso-foreast-font-fa Calibri";>^o</sup></u></u> E cediço que o pedido de revisaç representa a continuidade da investigação representante entreviu como coordenadora qual resultou a aplicação dos direitos antiprocedimentos distintos; mas sim de uma r objeto, divididas em distintas fas, imbricac quantos forem os processos de revisão rec processo original.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0 alegou que os representantes da K+S aper sem, no entanto, fundamenta-la. E acresce exatamente o contrário.</p><p class="Mso" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">Argumentou a empresa que a antidumping em vigor seria condição si a apresentação de petição de revisão com condição necessária, porém não é suficien basta à indústria doméstica manifestar inte antidumping com vistas à sua prorrogaçã. apresentação de indícios suficientes de q muito provavelmente, isso decorreria a qu dumping e do dano decorrente de tal prátic< class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0 empreendidas pela autoridade investigadior em um e outro caso. Além disso, não havei períodos de investigação, e consequentem Em vista disso, o processo de revisão de

[illegible]

[illegible]

princípio da moralidade não teria o condão questão, simplesmente porque esse pedido conforme demonstrado, e tampouco nos pr deveriam pautar o comportamento dos age uso ou divulgação de informação privilegia Salinor.

Salinor.

>Assim, alegou a empresa, tam ao Princípio da Moralidade, mais uma vez, teriam incorrido em erro. Por um lado, por teria sido plenamente observada. Não teria informação obtida em razão do exercício d demonstrado, de que o uso de tais informa final de período em curso, seria de todo im conhecimento sobre a legislação que rege original e de revisão de final de período t representantes da K+S sustentassem que "derivado".

Salinor.

>A Salinor ressaltou ao final de ao longo de quase 17 anos atuando no DE em comércio exterior, inicialmente na CAC administração direta, a partir da reforma a início dos anos 1990, sua representante se pelo conhecimento técnico, pela ética e pel antagônicas, o que, na etapa atual de sua i refletiria no comportamento respeitoso, nã administração pública, em especial frente a exercício da representação de seus cliente seus interesses, suas manifestações tamb técnico, ética e respeito a todos os envolvi

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

manifestação protocolada no dia 2 de junh apontou o inconformismo da empresa chil positiva, por voltar a tema que já foi obje consultoria jurídica do Ministério da Indústria Serviços, objeto do Parecer 00135/2017/C 2017, que tratou do alegado impedimento c peticionária, o qual concluiu: >

Salinor.

MsoNormal style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;"><p>Os argumen
três vertentes: (i) violação ao art. 14 do Co
Administração Pública Federal; (ii) ofensa
6-u</sup></u>, inciso I, da Lei
n</sup></u>. 12.813/2013, Lei d
de Interesse; (iii) malferimento do princípio
administrativa, insculpido no art. 37, caput,
Federal.</p><p class="MsoNormal">style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">Quanto ao primeiro argument
afirmou que o Código de Conduta da Alta P
não era e não é aplicável à representante e
qualquer dos cargos discriminados em seu
2</sup></u></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial
initial; background-size: initial; background
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;">sponsor style="font:
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">Ar
2</sup></u> As normas dest
(c) aplicam-se às seguintes autoridades públic
</sup></u> "MsoNormal" style="margin: 0cm
99.25pt; text-align: justify; background-ima
background-position: initial; background-siz
background-repeat: initial; background-atta
background-origin: initial; background-clip
style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa
Calibri;">I Ministros e Secretários de
Estado;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;">sponsor style="font:
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">II
cargos de natureza especial, secretáriosex
autoridades equivalentes ocupantes de car
Assessoramento Superiores DAS, nível sei
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial
initial; background-size: initial; background
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;">sponsor style="font:
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">III
diretores de agências nacionais, autarquias
fundações mantidas pelo Poder Público, er
economia mista.</p><p class="Ms
style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt
mso-layout-grid-align: none; text-autospac
6.0pt 0cm;">Desta forma, seria desproposi
nulidade processual com base em um norm
hipótese.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">Quanto ao segundo argument
ar. 2</sup></u>sponsor style="font-size:
11.0pt; mso-fareast-font-family:
Calibri;">o</sup></u></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
6</sup></u>sponsor style="font-size: 11.0
mso-fareast-font-family:
Calibri;">o</sup></u> e 10 da
Lei n</sup></u>sponsor style="font-size:
11.0pt; mso-fareast-font-family:
Calibri;">o</sup></u></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
12.813/2013.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;">sponsor style="font:
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">Ar
2</sup></u> Submetem-se a
Lei os ocupantes das seguintes cargos e e
</sup></u> "MsoNormal" style="margin: 0cm
99.25pt; text-align: justify; background-ima
background-position: initial; background-siz
background-repeat: initial; background-atta
background-origin: initial; background-clip
style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa
Calibri;">I de ministro de Estado;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial
initial; background-size: initial; background
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;">sponsor style="font:
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">II
especial ou equivalentes;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
text-align: justify; background-image: initial
initial; background-size: initial; background
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;">sponsor style="font:
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">III
vicepresidente e diretor, ou equivalentes, d
públicas, empresas públicas ou sociedades
</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;">sponsor style="font:

[illegible]

style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">A CONJUR argumentou em se
art. 2º</u> poderia levar à
compreensão de que a Lei nº</s
12.813/2013 igualmente em nada se aplica
visto que o regulamento a que se refere air
que o art. 10 ilide, em parte, esta intelecçã
analisado o argumento aventado pela requ
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align:
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A K+S alega
art. 6º</u> teria sido viola
uma vez que a ex-coordenadora-geral obte
enquanto representante do órgão investiga
favor de uma parte interessada. Entretanto
convencida da ofensa.</p> <p class="MsoN
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">Primeiro, pelo fato de que o in
6º</u> não poderia ser
compreendido de maneira estanque, uma v
em cotejo com o inciso II do mesmo artigo,
suas alíneas, não ser absolutamente vedar
função, celebrar contratos ou intervir em fa
nas áreas pertinentes ao exercício do carg
proibição, consoante preceito expresso ser
elencados no art. 2º</u> período de seis meses, contado da data d
destituição, demissão ou aposentadoria.</p>
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align:
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Isso signific
atuação na área pertinente ao cargo públic
ilicitude ou conflito de interesses. Nesta me
apontou que o patrocínio do interesse da S
Comércio Exterior não significa, direta e im
ex-coordenadora-geral divulgou ou fez uso
privilegiada.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">"Divulgação" e "uso" são
condutas objetivas, cuja constatação dema
ser simplesmente presumidas. Vale dizer, c
requerente precisaria indicar elementos qu
processo administrativo de revisão, a ora c
divulgou informação privilegiada.</p> <p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align:
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">De fato, o n
interno de informações não poderia ser cor
Tampouco a provável expertise da
manejar os mecanismos de defesa comerc
confundiria.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">Em segundo lugar, ainda que i
feito uso ou divulgado informação sigilosa,
consequência deste proceder seria a nulid
motivos: (i) porque a Lei de Conflito de Inte
e 13, apenas comina reprimendas ao ex-aç
(Lei nº</u> 8.112/1990), e
improbidade administrativa (art. 11 da Lei
nº</u> 8.429/1992), nada
sobre a eventual pessoa que representa oi
(ii) porque as informações sigilosas porven
reputadas ilícitas e simplesmente rejeitada:
§2º</u>, da Lei
nº</u> 9.784/1999), circu
que não ensejaria, necessariamente, a nul
administrativo; e (iii) porque, como o proce
à realização do interesse público, é impuls
pautado pela adoção de formas simples (ar
2º</u>, p. único, incisos I
e XIII, da Lei nº</u> 9.784
nele vigora com maior intensidade o princí
sans grief – "não há nulidade sem prej
consoante remansosa jurisprudência dos T
para fins de decretação de nulidade de alg
administrativo como um todo, a K+S deveri
prejuízo concreto suportou, na relação pro
indevido das informações sigilosas, o que,
espécie.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">No que toca ao último argume
princípio da moralidade (art. 37, caput, da C
não desconhecer sua normatividade, tamp
incidência direta nas relações jurídicas, ind
intermediação legislativa. Ocorre que o cor
princípio deve ser semanticamente constru
objetiva, a fim de que, no caso concreto, se
de maneira autônoma em relação às norm
concretizam.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
mso-layout-grid-align: none; text-autospace
6.0pt 0cm;">O requerente, porém, não logr
somente utilizou a referência ao princípio c
argumentos anteriores. Tanto é, que iniciou
seguinte oração: "Tendo em vista a condut
é evidente a violação ao princípio da moral
que esse princípio visa a que seus agentes
princípios e normas éticas". E, em nota de
essas "normas éticas", o Decreto que apro
Profissional do Servidor Público Civil, que,
qualquer verificação relativa ao tema em nar

qualquer revelação relativa ao tema em p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align:
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">"O parecer c
mesmo caminho do requerente, mas em se
vez que os diplomas normativos concretiza
moralidade, por ele invocados (Lei de Conf
Ética da Alta Administração), a priori não fo
análise prévia, referido princípio também n
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align:
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">"E reforçou c
sido, provavelmente não a ponto de enseja
administrativo que iniciou a revisão ou do p
um todo, seja pelo quanto argumentado ac
transcorrido entre a atuação da ex-coorde
original e no processo de revisão (pelo me
prazo de afastamento do inciso II do art.
6<u></u> da Lei n
n<u></u> 12.813/2013), seja fo
fato de que a investigação transcende o re
Salinor (tutela-se a indústria nacional perti
instância, a economia e desenvolvimento p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align:
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">"A CONJUR
fundamentação afirmando que tendo em α e
uma ponderação de princípios ("moralida
"eficiência"), mesmo nesta hipótese, afirma
de que seria a decretação de nulidade a cc
razoável e constitucionalmente adequada.

class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
0cm;">">Transcreve-se a seguir a conclusão
à referida fundamentação:
<p class="A
style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">N
breves considerações, opino pelo total inde
administrativo formulado pela K+S (fls. 04-
de Conduta da Alta Administração Pública |
hipótese; (ii) a requerente não logrou prove
informações sigilosas de que trata o inciso
6<u></u> da Lei no. 12.813/
(iii) ainda que a referida consultora tivesse
informação sigilosa, a consequência deste
de ato ou do processo administrativo como
ofensa ao princípio da moralidade que inva
ou qualquer de seus atos."></p>

class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; page-break-after: avoi
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">">a
name=" _Toc489629787"><a>9.3 [
pedido de declaração de nulidade

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
manifestação protocolada em 13 de junho |
parecer da CONJUR, a empresa K+S reite
todos os seus termos e trouxe argumentos
<p class="MsoNormal" style="text-align: jus
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
apontou o princípio secular de direito pelo
reciprocamente, quem julga (ou investiga a
regulador), não acusa a partir da represent
Este princípio seria mais amplo e mais prol
uma primeira leitura. Ele se disseminaria e
situações, como um marco civilizatório de
do devido processo legal. Aplicado em out
ou na Justiça, quem julga não revê a própr
superior, quem reviu um recurso de apelaç
especial se vier a ser nomeado Ministro de
Procurador de Justiça que opinou em um r
Desembargador pelo quinto constitucional
recurso.
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">">Em suma, o princípio secular
cima estaria na raiz e na razão de diversa
de Conduta da Alta Administração ou na Le
(Lei no. 12.813/2013), cuja aplicação ao ca
concorrente Salinor.
<p class="MsoNo
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">">O Código de Processo Civil, a
Processo Administrativo (Lei n<u></u> 9.784/1999), o Có
Ética da OAB e o Princípio da Moralidade e
guarda na Constituição, também seriam te
princípio se desenvolveu.
<p class="M
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">">(i) A começar pelo novo Códig
Brasileiro, estatuto central das normas pro
princípios e valores, a todo e qualquer pro
administrativo:
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">Ar
impedimento do juiz, sendo-lhe vedado e
processo:
</p>
<p class="MsoNor
style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal

background-attachment: initial; background-background-clip: initial; "> I - como mandatário da parte, oficiou como pe Ministério Público ou prestou depoimento c </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> II - em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;</p> <p class="MsoNorma style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> III - estiver postulando, como defensor público, Ministério Público, seu cônjuge ou compan consanguíneo ou afim, em linha reta ou col inclusive;</p> <p class="MsoNorm style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> IV - no processo ele próprio, seu cônjuge ou co consanguíneo ou afim, em linha reta ou col </p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 99.25pt; text-align: justify; background-imag background-position: initial; background-s background-repeat: initial; background-atta background-origin: initial; background-clip: style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa Calibri;">até o terceiro grau, inclusive;</s<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 99.25pt; text-align: justify; background-imag background-position: initial; background-s background-repeat: initial; background-atta background-origin: initial; background-clip: style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa Calibri;">V - quando for sócio ou membro c administração de</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> pe - no processo;</p> <p class="MsoN style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> VI - herdeiro presuntivo, donatário ou empreg<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 99.25pt; text-align: justify; background-imag background-position: initial; background-s background-repeat: initial; background-atta background-origin: initial; background-clip: style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa Calibri;">qualquer das partes;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> VII - como parte instituição de ensino com a qu</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 99.25pt; text-align: justify; background-imag background-position: initial; background-s background-repeat: initial; background-atta background-origin: initial; background-clip: style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa Calibri;">relação de emprego ou decorrent prestação de serviços;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> VIII - como parte cliente do escritório de advoca seu</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> cô - ou parente, consanguíneo ou afim, em linh ou</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background-background-clip: initial;"> cô - ou parente, consanguíneo ou afim, em linh ou</p>

terceiro grau, inclusive, mesmo que patroci
advogado</p> <p class="MsoNorrr
style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">de
escritório;</p> <p class="MsoNorrr
style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">IX
ação contra a parte ou seu advogado.</sp
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
apontou que pela variedade de exemplos e
legislador que elaborou o Código de Proce
seriedade do tema. Não seria possível ava
de modo literal ou gramatical, como preten
Salinor.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">(ii) Código de Ética da OAB:</
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial;
initial; background-size: initial; background-
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">Ar
cumprir abster-se de patrocinar causa cont
legitimidade de ato jurídico em cuja formaç
intervindo de qualquer maneira; da mesma
impedimento ou o da sociedade que integr
interesses motivado por intervenção anteri
prenda ao patrocínio solicitado.</p>
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
que se teria aqui, mesmo em um cenário d
com a troca de posições e defesa de intere
relativos ao mesmo caso.</p> <p class="M
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Com relação ao código de Co
Administração a empresa indicou que não
concorrente Salinor (ou a opinião da AGU)
Alta Administração não teria qualquer aplic
Ministros, Secretários Gerais ou Diretores
seus princípios. A representante da concor
sendo a responsável direta e imediata pela
coleta de dados e investigação e avaliação
empresa afirmou que exigir que ela fosse l
para se lhe aplicar as boas regras da impai
concorrencial seria sepultar a força normat
ser de todas as normas que segregam as f
julgador.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A própria exposição de motivo
indicaria a aplicação abrangente pretendid
dessas autoridades, ocupantes dos mais e
Estado, servirá como exemplo a ser seguic
públicos").</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A K+S reforçou que o Código
observado e aplicado nos mais variados m
independentemente do grau de hierarquia
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
Código de Conduta da Alta Administração f
deixar o cargo, a autoridade pública não po
nome de pessoa física ou jurídica, inclusive
classe, em processo ou negócio do qual te
cargo" e, de acordo com a empresa, ter-se
ideia. Quem oficiou em um processo, como
mesmo processo, atuar como representant
alterar ou prosseguir no processo. "Não po
simples que designa o estado de impedime
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
Federal do Processo Administrativo. O me
Código de Conduta da Alta Administração f
elevado ao patamar legal na Lei
n<u>^o</u> 9.784/1999 ("Lei d
Processo Administrativo"), que é expressa
servidor público desempenhar dois papéis
administrativo:</p> <p class="MsoNormal"
style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">Ar
de atuar em processo administrativo o serv
que:</p> <p class="MsoNormal"
style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">I -
direto ou indireto na matéria;</p> <
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial;
initial; background-size: initial; background-
background-attachment: initial; background

background-clip: initial;"/>"II. Participou ou venha a participar como representante, ou se tais situações ocorrerem com o companheiro ou parente e afins até o terceiro grau:"</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; background-image: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"III. litigando judicial ou administrativamente com o respectivo cônjuge ou companheiro."</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm">a empresa, a lei que regula o processo tratativa, restritivamente, de "autoridade pública qualquer servidor, como sujeito impedido de class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm">allegado seria a ausência de palavras inúteis tempos verbais predicados sem um sentido proibira o servidor que "tenha participado" (isto é, futuramente, depois de ter sido sentença) (de uma empresa concorrente, por exemplo, class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm">sua situação é que justamente a situação da re (que pediu a abertura do processo de revisão doutrinária.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; background-image: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"N prevista no inciso II do art. 18 da Lei nº 7.874/14 quatro situações: se houver atuação da autoridade como perito, testemunha ou representante atuação da autoridade ocorrida no presente testemunha ou representante no mesmo processo ocorrida no passado do cônjuge, companheiro, testemunha ou representante no mesmo processo ocorrida no presente ou atuação futura do parente como perito, testemunha ou representante processo."</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; background-image: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"(O Ribeiro, "Impedimento e Suspeição no Processo em Revista de Direito Constitucional e Intertribunais, julho-setembro de 2011)"</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; background-image: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; background-image: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"A estabeleceu realmente uma circunstância de servidor ou autoridade impedida. O intuito atuar no processo por meio de distintos parâmetros exteriorização de vontades contrárias. As situações no processo impedem-se responder esta questão."</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; background-image: initial; background-repeat: repeat; background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"(H SPARAPANI, Priscilla e MAFFINI, Rafael, "Processo Administrativo", 1ª Edição, Livraria 170)</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm">Portanto, de acordo com a Constituição diversos diplomas legais, no âmbito da administração Judiciário e da Advocacia seria um cuidado especial, presente neste processo. O objetivo é que "quem acusa, julgue e para impedir (é quem julgou, passe a acusar) no mesmo processo defender outros interesses que são interesses conflitantes.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm">"A K+S indicou a improcedência. Salvo quando impugnou a arguição de nulidade do impedição de sua representante. Esclareço sustentar que o impedimento não estaria somente nas regras disciplinares legais, no âmbito da administração Judiciário e da Advocacia seria um cuidado especial, presente neste processo. O objetivo é que "quem acusa, julgue e para impedir (é quem julgou, passe a acusar) no mesmo processo defender outros interesses que são interesses conflitantes.</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm">"A K+S alegou que esse processo, na doutrina, na lei e na prática suspeição, teria sempre lastro em condutas

vistas a dar mais segurança a todos, indep
prejudicar", "intenção de malferir" ou "dem
prejuízos".</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A situação que o legislador ter
prosseguiu a empresa, seria justamente qu
pretérito – atuasse no mesmo processo ad
capacidade. Tratar-se-ia de uma situação c
evidente e inescapável conflito de interess
agente e macular o processo administrativo
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
objetividade desta circunstância decorreria
conceito de impedimento, no qual seria im
intenção ou subjetivismo do agente, ao cor
suspeição, de ordem subjetiva, que enseja
relativa de parcialidade, admitindo prova ei
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
sentido, quanto à objetividade da causa de
processo administrativo e a irrelevância de
agente, a doutrina também seria expressa:
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">"C
na presença de uma situação de incapacid
autoridade para atuar em processos admin
objetiva, ou seja, não se questiona sobre e
agente. Melhor dizendo, o interesse no pro
que isso por si só denota a incorreta atuaç
" (DE SOUZA, Alice Ribeiro, 'Impedimento
Administrativo', pp. 268 in Revista de Direit
Internacional, n. 76, Ed. Revista dos Tribun
2011)</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Em suma, o impedimento da r
para atuar neste processo decorreria de fal
bastante razão de que atuou no processo e
coordenadora responsável e dirigente do le
verificação in loco no Chile e verifi
compromisso de preços firmado por K+S n
<p class="MsoNormal" style="text-align: jus
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
argumentou a K+S, admita-se que seria po
todas as leis, a doutrina e a tradição de se
alguém por critérios objetivos. Seria criada
normativa em que qualquer impedimento p
conhecimento e de uso de dados e informe
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
tendo em vista que a referida representant
confidenciais e privilegiadas, em virtude do
como coordenadora responsável pela inve
2009, seria evidente concluir que sua atuaç
de Salinor afetaria a legitimidade do proces
último elemento o ponto central de análise.
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
apontou que a questão aqui não se limitari
dados foram usados no pedido de revisão i
audiências e manifestações. O simples fat
conhecer todos os detalhes comerciais, ne
sorte de informações da K+S, por si só, pe
da concorrente Salinor: (i) engendrar estral
linha de argumentação e (iii) postular dado
partir de um privilégio de quem teve, tudo f
"servidora", pelo qual teve acesso irrestrito
confidenciais. A representante da Salinor te
modus negociandi, faciendi
operandi da K+S, isto é, a alma de
negócio.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A empresa chilena apontou qu
alegação de que o processo antidumping e
período ("revisão final"), prevista em lei ao
dois processos distintos ou que os período
distintos.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Argumentou que a empresa se
antidumping seria o mesmo, com o pedido
lei. À leitura atenta do 'Acordo para Implem
Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio de
n<u>^o</u> 8.058/2013 confir
o processo antidumping e o pedido de revi
um mesmo processo. A unicidade do proce
constatação de que ambos procedimentos
direito antidumping aplicado a determinad
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
alegou ser patente a violação ao princípio c
uma vez que esse princípio visa a que seu
de princípios e normas éticas. A compatibili
administrativa seria condição essencial de
da Administração Pública e "integra o Direit
indissociável na sua aplicação e na sua fin
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
ressaltou que todos os argumentos, textos
impugnariam por si só as alegações no par
n<u>^o</u>
00135/2017/CONJUR-MDIC/CGU/AGU, qu
argumentos apresentados pela concorrente

class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; específica ao parecer da AGU e seus três f seguintes considerações:</p><p class="M style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">(i) Primeiro fundamento da Co Jurídica/AGU.</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background background-clip: initial;">"C da Alta Administração Pública Federal não ex-coordenadora-geral visto que não ocup discriminados." </p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; a AGU interpretou literalmente o artigo 2<u>^o</u> do Código de Con Alta Administração Pública Federal seria m veria em volta. Esta visão formalista (ou es ignoraria o propósito do Código. Os termos secretários executivos, secretários ou auto ocupantes de cargo do Grupo- Direção e A trazidos pelo dispositivo legal referem-se a comissionados e cargos de confiança, que importância no desempenho de funções p cargo de Coordenação-Geral no DECOM, i representante.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">"A própria exposição de motivo indicaria a aplicação abrangente pretendid: dessas autoridades, ocupantes dos mais e Estado, servirá como exemplo a ser segui públicos" – sem grifos no original).</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; apontou que se verifica que o Código de C aplicado nos mais variados meios do servi do grau de hierarquia dos servidores.</p> · class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; fundamento. Interpretação restritiva do arti 6<u>^o</u>, inciso I, da Lei do Conflito de Interesse (lei n<u>^o</u> 12.813/2013), que trata da divulgação ou u confidenciais. A AGU teria sustentado "aus da informação confidencial e que a lei do C teria previsto nulidade no caso de uso de ir apenas (i) reprimendas ou (ii) improbidade Lei n<u>^o</u> 8.429/1992).</p><p class="MsoNormal" style="text-align: ju text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0; contestou, afirmando que o argumento não texto da Lei n<u>^o</u> 12.81: citado no parecer da AGU:</p><p class="M style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background background-clip: initial;">"A 2<u>^o</u> Submetem-se ao i Lei os ocupantes dos seguintes cargos e e <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 99.25pt; text-align: justify; background-ima background-position: initial; background-siz background-repeat: initial; background-atta background-origin: initial; background-clip: style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa Calibri;">"I - de ministro de Estado;<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 99.25pt; text-align: justify; background-ima background-position: initial; background-siz background-repeat: initial; background-atta background-origin: initial; background-clip: style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa Calibri;">"II - de natureza especial ou equivalentes;</p><p class="MsoN style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background background-clip: initial;">"III vice-presidente e diretor, ou equivalentes, e públicas, empresas públicas ou sociedade: e</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background background-clip: initial;">"IV e Assessoramento Superiores DAS, níveis equivalentes.</p><p class="MsoN style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a background-image: initial; background-posi background-size: initial; background-repeal background-attachment: initial; background background-clip: initial;">">P: dos agentes públicos mencionados nos inc disposto nesta Lei os ocupantes de cargos preparação e divulgação de informação privilegiada

proporção de acesso à informação privilegiada econômica ou financeira para o agente público definido em regulamento."</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt">empresa que a norma legal cairia como um que igualmente relevante seria o disposto 6<u></u> da mesma lei:</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 99.25pt; text-align: justify; background-image: background-position: initial; background-size: background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-color: style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">"Art. 6<u></u>"</p>

Configura conflito de interesses após o exe âmbito do Poder Executivo federal: class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm">text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"I divulgar ou fazer uso de informação privile atividades exercidas; e</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm">text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"I (...)</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm">text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-background-attachment: initial; background-background-clip: initial;">"Ar disposições contidas nos arts.

4<u></u> e

5<u></u> e no inciso I do art 6<u></u> estendem-se a toc agentes públicos no âmbito do Poder Exec original</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">"Apesar de o texto de lei ser c enfático que a ex-coordenadora-geral poc cadeia nacional todas as informações, dad que obteve ao investigar a K+S. No entant que a representante da concorrente Salino lei) dessas informações para idealizar, forn o pedido de revisão.</p> <p class="MsoN style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">"A acrescentou que alegação da informações confidenciais, no caso, não ter seria totalmente despropositada e não se p ponto de vista sistêmico e processual, o d estaria envolvida em pedido de revisão qu ará, teria sido acesso a informações sigil empresa e teria aplicado todo o seu conh pedido de revisão final em nome e em ben concorrente.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">"De acordo com a empresa, n aguardar uma decisão de mérito desfavorá dados processuais e sistêmicos, um dano i<p class="MsoNormal" style="text-align: jus text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt">circunstância específica de a Lei de Conflit nulidade seria irrelevante, até porque esta especificamente, dos conceitos de impedim processuais. Para isso haveria todas as lei Processo Civil, a Lei do Processo Administ outras.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">"A K+S afirmou que também ã alegação de que as informações sigilosas i ser consideradas ilícitas e, portanto, seria isto é, não seriam levadas em consideraçã class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt">Terceiro Fundamento da Consultoria Juríd principio da moralidade. A alegação foi utili argumentativo dos outros argumentos e te disso, passaram-se cinco anos entre a atu na investigação original e no processo de r class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt">com a empresa, o argumento temporal seri se deu e se dá no mesmo momento antídu final de período seria previsto, justamente, cinco anos. A questão não seria temporal, i no mesmo processo antidumping.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt">afirmou que os argumentos trazidos no par sustentariam. No parecer, haveria o recon Advogado da União de que "os atos da in não me foram encaminhados". Ora, sem o linha de argumentação e estratégia desenv concorrente Salinor, seria evidente que nã a situação concretamente.</p> <p class="M style="text-align: justify; text-indent: 35.45p 6.0pt 0cm;">"A empresa concluiu em razão presente processo padecer de vícios insan anulando de plano, em conformidade com o

anulado de plano, em conformidade com o no 9.784/1999;

A Administração deve anular seus próprios atos, quando e onde for de sua competência, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em hipóteses excepcionais, a aplicação do princípio da irrevogabilidade dos atos administrativos.

Após sua argumentação a K+S administrativo instaurado a partir do pedido dos direitos antidumping (a Circular SECE) uma vez que tem por objeto pedido, fundar violariam diretamente a moralidade administrativa (Lei de Conflito de Competências, a Lei de Conflito de Competências da Alta Administração Federal (artigo 18, artigo 144).

Parecer da CONJUR/MDIC e do posicionamento da declaração de nulidade

Declarar a nulidade do ato administrativo de vista o novo pedido de declaração de nulidade da K+S novamente submeteu-se a matéria Ministério. Em 26 de junho de 2017 foi emiti

00379/2017/CONJUR-MDIC/CGU-AGU, a autos desta revisão no dia 28 de junho de 2017.

Transcrevem-se a seguir a fundamentação do Parecer da CONJUR:

Consigno, de logo, que o novo pedido de nulidade veicula qualquer elemento novo que altere a fundamentação. Diante disso, tecerei apenas breves considerações sobre a improcedência das razões invocadas.

"réplica", a empresária afiança que nossa é a disposição do Código de Ética da Alta Administração e ora r e formalista. Na verdade, quiçá míope e foi o Código, visto que, por opção, elegeu quais seus ditames. E penso que não o fez sem i de que o nível de conhecimento, influência proporcionais ao grau hierárquico do agente público é razoável que cargos mais graduados estejam sujeitos a maiores responsabilidades e, portanto, não é distorcido o ponto de vista do ex-servidora não é vedada por referido Código.

A propósito, mesmo que aplicável que a sanção cominada pelo Código a ex-servidora em lei, seja para pautar a conduta registrada em lei, instruir e informar o comportamento dos servidores.

"irrefutável que a representante da concorrência (expressão da lei) dessas informações [sig formatar, fundamentar e requerer o pedido "do ponto de vista sistêmico e processual, isto é, tudo bem, mas qual foi efetivamente a atuação "privilegiada" de sua representante foi suportado pela K+S. com o suposto emi

Insisto que "fazer uso" e "divulgar" (art. 6º da Lei nº 12.813/2013) são objetivas. E a peticionária não logrou demonstrar que as condutas foram realizadas, mas apenas se de que atuar em nome de um particular já implicante da aludida vedação.

Não com este raciocínio; no meu sentir, para vir a leideveria expresamente proscrever a conduta particular, em deferência ao princípio da tipicidade (haurido do próprio princípio da legalidade, q demanda que a lei traga no seu bojo, de m os elementos descritores do fato jurídico ilícito prescritores do consequente normativo, pre in casu. Também penso que não seria casca ampliativa, porquanto me alinho com a dire normas restritivas de direito devem ser inte Por conseguinte, apenas se a parte efetiva provassem o uso/divulgação das informações suportado, a conduta poderia ser tida por v

Ante o exposto, com a devida vênia suscitados pela K+S, endosso os fundamentos 0135/2017/CONJUR-MDIC/CGU/AGU.

Exposto, tendo em vista as conclusões e a Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da e Serviços, indefere-se o requerimento administrativo pela declaração de nulidade do processo.

Em manifestação protocolada em 2017 a peticionária afirmou entender que o de nulidade apresentado pela K+S constitui reconsideração da decisão anterior. E, des transcorreram muito mais do que dez dias processo do Parecer da Conjur, em 24/04/2017, peticionária, esse pedido de reconsideração poderia ser considerado intempestivo.

Em decisão informada na Nota Técnica e ten recomendações emitidas pela CONJUR, a considera relevantes.

Conforme a empresa, em nenhuma alegado a utilização de informações confidenciais obtidas pela representante da peticionária original. A Salinor alegou que a empresa não com a verdade.

A K+S também não respondeu elencados pela Salinor em relação a tratar distintos. Em especial o fato de que a definição faz com que os dados apresentados pelas original não poderem ser utilizados de revisão. Essa impossibilidade seria com períodos em conformidade com as disposições modo que a definição do período de análise de período em curso, portanto, não decorre da peticionária, de qualquer parte interessada autoridade brasileira.

A Salinor alegou que a K+S C/ processo de forma a deixar claro que não para a defesa de seus interesses. Citou qu argumentos de ordem técnica que pudessem determinação preliminar positiva, na audiência empresa chilena tratou exclusivamente de Unipar-Carbocloro e de processo no âmbito com a manifestação da peticionária – não químico.

A Salinor apontou que a K+S tem específico e muito relevante da análise efetiva

ainda que a consultora (...) tivesse divulgado informação sigilosa, a consequente nulidade de ato ou do processo administrativo

6.0pt 0cm;">>A peticionária afirmou que a re
questão não deteria informações relativas ;
guarda competiria exclusivamente ao DEC
Consultoria Jurídica.</p> <p class="MsoNc
style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-a
background-image: initial; background-posi
background-size: initial; background-repeal
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">
"Divulgação" e "uso" são condutas objetiva
constatação demanda prova; isto é, não pc
presumidas. Vale dizer, de acordo com o p;
precisaria indicar elementos que comprova
administrativo de revisão, a ora consultora
informação privilegiada. </p> <p
class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm
text-align: justify; background-image: initial;
initial; background-size: initial; background-
background-attachment: initial; background
background-clip: initial;"><span style="font-
11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">D
conhecimento interno de informações não |
divulgação. Tampouco a provável expertise
os mecanismos de defesa comercial com e
'</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A Salinor alegou que caso info
tivesse sido apresentada pela Salinor no âi
circunstância teria sido prontamente identif
adoção de outras medidas consideradas pi
prontamente a informação em razão da im
dado que não fosse pertinente ao período :
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0
afirmou que o exercício da representação (e
em especial pela representante em ques
ética, limitando-se aos aspectos técnicos r
curso.</p> <p class="MsoNormal"
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">A peticionária concluiu sua ma
que a insistência da K+S Chile acerca do tr
empreendida pela CONJUR e a própria me
matéria, demonstraria a intenção de confur
do art. 3<u>^o</u> do Decreto
8.058/2013, cuja análise sabidamente não
interesse privado.</p> <p class="MsoNorm
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Em face às manifestações fins
2017, a K+S reiterou os argumentos anteri
manifestações sobre o tema em voga. Des
de reconhecimento da nulidade do process
interesses havido na representação da indi
DECOM, cujos fundamentos foram trazidos:
que:</p> <p class="MsoNormal" style="ma
0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; backgro
background-position: initial; background-siz
background-repeat: initial; background-atta
background-origin: initial; background-clip:
style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-fa
Calibri;">a última manifestação da D. Cons
E. Ministério, resumida em apenas uma pá
de entendimento jurídico entre a alegação
daquele D. Consultoria, na medida em que
necessidade de comprovação do prejuízo r
privilegiadas, <span style="font-siz
mso-fareast-font-family: 'Arial Unicode MS'
<span style="font-size: 11.0pt;
mso-fareast-font-family: Calibri;">K+S dem
requisito é prescindível. K+S respeitosame
argumentos que digam respeito a este tem
no Parecer Final a ser exarado por esse D.
ser plenamente apreciados em sede da de
Comércio Exterior (CAMEX).</p> <
class="MsoNormal" style="text-align: justify
57.75pt; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;"> </
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; page-break-after: avoi
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">9.6 [
comentários </p> <p class="MsoNorm
style="text-align: justify; text-indent: 35.45p
6.0pt 0cm;">Por considerar que não houve
manifestações recebidas acerca do tema a
essenciais, esclarece-se que se mantém o
conforme descrito ao final do item 9.4 acim
class="MsoNormal" style="text-align: justify
6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;"> </p> <p
class="MsoNormal" style="text-align: justify
text-indent: 35.45pt; page-break-after: avoi
margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">9.7 [
inquérito administrativo em andamento no
cartel no mercado nacional de sal</p>
class="MsoNormal" style="text-align: justify
6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em manifestação pi
abril de 2017, relativa aos argumentos par
Unipar-Carbocloro alegou que o pedido de
traria à tona questão que não pode ser igni
coordenação institucional para a proteção
porque, a mesma iniciativa pelos produtores
contra a competição chilena foi levada ao C
anticompetitiva. Indicou a empresa que a ir
acusação desfechada pela indústria do sal
chilenos, teria acabado por revelar, ao conl

à ordem econômica pela própria indústria r no âmbito do Processo Administrativo no 0 procedimentos de busca e apreensão, com comprovatórios, inclusive com assinatura c parte de produtor nacional de sal, com rec Superintendência Geral do CADE constato cartel de fixação de preços, divisão de mer artificiais à entrada, por parte da Indústria I class="MsoNormal" style="text-align: justify 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A empresa afirmou dispunha de meios para apurar se a solicit envolvia infração à ordem econômica, pois investigação, agora, neste pedido de renov claro que o pedido de proteção pela Indúst verdade, um estratagema para viabilizar m condutas concertadas. Conforme a Unipar- plenamente corroborado, como indicado ac durante a vigência da medida antidumping, Industria Doméstica não teriam se elevado explicado pela prática de preços de monop class="MsoNormal" style="text-align: justify 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Com efeito, no últim Superintendência-Geral do CADE emitiu N muito bem embasada por meio da qual enc CADE recomendando a condenação das p brasileiras, de suas entidades representativ executivos do setor pela prática de cartel, r possibilidade de interpretação das conduta domésticas como medidas legais de proteç chileno.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6.0pt 0cm empresa afirmou que a interface entre o pr antidumping no DECOM seria bastante pre já desde o seu início e que seria necessári se deu a instauração do Processo Adminis efeito, de início, foi formulada uma represe preventiva, pelo Sindicato da Indústria da E Rio Grande do Norte (Siesal) e pela Feder do Rio Grande do Norte (FIERN) em face c Anônima Empresa Marítima (Empremar S., fretes com o objetivo de falsear a concorrê relevante de bens e serviços (transporte m granel).</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 6.0pt 0cm 0cm;">Após apresentar sua argumentação alegou que o pleito de revisão requerido pe indeferido.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6. manifestação protocolada dia 4 de maio de audiência pública realizada, em 24 de abril questões apresentadas pela Unipar-Carbo estariam presentes os requisitos necessári antidumping em vista, dentre outros pontos ilegítimas de alguns players do mercado br as importações de sal grosso de K+S.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify mso-layout-grid-align: none; text-autospace: 6.0pt 0cm;">A empresa alegou que embor Administrativo n<u>^o</u> 08012.00588/2008-38 ainda esteja em and havido um desenvolvimento importante que desapercebido: a disponibilização da Nota n<u>^o</u> 31/2017 elaborad Superintendência-Geral do CADE que recc físicas e jurídicas, dentre elas a Salinor, po econômica ao Tribunal Administrativo do C trechos da referida Nota Técnica em que a tentativas de empresas atuantes no merca impedir, ou ao menos conter, as importaçõ Chile.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6. instou não restar dúvidas de que houve um dificultar as importações de sal grosso de l comprovado nos autos do processo admini cópia de e-mails trocados e atas de conver entre players do mercado brasileiro de sal I class="MsoNormal" style="text-align: justify mso-layout-grid-align: none; text-autospace: 6.0pt 0cm;">Acrescentou que o ponto de a violação à ordem econômica não seria o úi por Salinor para conter as importações de l cada vez mais cristalino, a K+S entende q defesa comercial teria por propósito afastar sobre o mercado.</p> <p class="MsoNorm style="text-align: justify; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6. argumentou que não se trataria de buscar eventual prática de dumping, mas, sim, a o ilegítimo e escuso: manter os preços da inc elevados, como resultado de "práticas resti requereu que a análise acerca de eventual antidumping fosse feita sob esse prisma, le reais intenções e evidências que levam, to pensada e ilegítima para minar a concorrê brasileiro de sal grosso.</p> <p class="Mso style="text-align: justify; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6. manifestação protocolada dia 4 de maio de quanto ao processo em curso no CADE, nê que não se relaciona aos temas que possa de que trata o art. 55 do Decreto n<u>^o</u> 8.058/2013, confo determina o § 2<u>^o</u> do r

artigo e, sem prejuízo do fato de que as alegações da audiência não têm nenhuma relação com o curso, a Salinor entendeu ser necessários esclarecimentos:

Processo Administrativo nº 08012.005882/2008-38 não teria por objeto a instauração de processo administrativo disciplinar, tendo em vista que a análise de foco do sal refinado destinado ao consumo humano particular, indicou claramente que sua análise refinada:

Produto essencial: em que pese a essencialidade (...). No Brasil, uma parte significativa da indústria alimentícia e ao consumo humano da indústria alimentícia, diferentemente de outros países, utiliza o sal refinado para a indústria química ou degelo de veículos, e não para a indústria do sal e seus canais de distribuição, o que provavelmente apresenta alta frequência, na indústria alimentícia ou a indústria alimentícia por meio de empresas clientes."

A empresa afirmou que tal processo não teria relação com o processo de revisão do curso.

A Superintendência (Superintendência) não realizou nenhuma análise ou definição de (supostos) prejuízos à indústria nacional, a clientes das salineiras. A opinião da Superintendência sempre com o acatamento devido, não teria sido presente no processo administrativo.

Adicionalmente, cumpre a Nota Técnica da Superintendência ter caráter (art. 74 da Lei nº 12.529/2011) e seria apenas um dentre os demais submetidos ao Tribunal do CADE. Na Lei nº 12.529/2011, o CADE ainda receberá análise da Procuradoria Geral do Brasil. Poderá, ainda, ser alvo de parte do Conselho Relator, e ainda será submetido ao Conselho. Haveria ainda um caso em frente, estando aquela Nota Técnica muito longe de qualquer posição definitiva da Administração.

Por fim, de acordo com a empresa, seriam ainda necessárias:

(1) a instauração do processo nº 08012.005882/2008-38 de ação judicial, que ainda depende de julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, RE 1034218, Rel. Min. Ricardo Lewy, 0043757-55.2012.4.02.5101). A própria empresa administrativa – e, por extensão, daquela não encontrariam subsídios judiciais.

(2) a Salina Diamante Branco K+S, são representadas naquela investigação naqueles autos, duas ou três versões diferenciadas de sua conveniência e interesse na ocasião. A empresa litigante temerária e oportunista com o processo aqui, de induzir a erro a administração, prejudicar concorrentes.

Em manifestação protocolada em 2017, a SDB apontou que colaborou de forma decisiva para a indústria doméstica. No entanto, a SDB requereu ou anuiu com a sua indústria. A empresa apontou que evidentemente não se trata de simples de suas informações financeiras e de aprofundamento da análise, mas não pode se coadunar com muitos comportamentos que são importantes do mercado brasileiro.

Em 6 de junho de 2017, a SDB posicionamento pela não participação com fins de coordenação de preços no mercado brasileiro. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo nº 08012.00588/2008-38 que havia uma coordenação inclusive da petição. Ademais, ressaltando a resposta ao questionário do produtor doméstico, sofreu ameaças de produtos importados de outros países da concorrência mantida com os fornecedores estabelecidos nas regiões Norte e Nordeste.

[CONFIDENCIAL]; e, principalmente, (iii) si interna no mercado de sal.</p> <p class="I style="text-align: justify; text-indent: 35.45p mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;">Em vista disso, a SDB afirmou prorrogação dos direitos antidumping atual importações do produto investigado originá que tal medida caminha na contramão da f se busca garantir no mercado brasileiro de químico.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;">Em manifestação protocolada Salinor alegou que a K+S teria faltado com restam dúvidas de que houve uma tentativ importações de sal grosso de K+S", pois o trataria de sal químico, sendo certo que a r afeta exclusivamente o sal químico, estand vendas de outros tipos de sal da K+S Chile chilenos.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;">A empresa afirmou que, em q processo em curso no CADE não se referir que a elevada participação da K+S Chile n período de investigação de dano considera período em curso, não permitiria concluir p nesse mercado. A crescente participação d originárias do Chile ao longo do período de considerado na investigação original seria i sentido, pois demonstraria, considerados a perspectiva, que as importações objeto da seu acesso ao mercado dificultado. Pelo c significativamente sua participação no mer única forma de haver qualquer tipo de conl seria com a participação efetiva da K+S Cl que o mercado analisado pelo CADE não é químico.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;">A Salinor alegou que não hav ingresso de novos competidores e acresce compromisso de preços, foi iniciada revisã de outro produtor chileno, a qual foi encerr Companhia Minera Cordillera Chile SCM (C continuou a atender seu único cliente de s Unipar-Carbocloro, tendo vendido para o B investigação, volumes significativos.</p> < class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Assim, apoi haveria nenhuma "articulação" por parte de estaria ciente de que o processo em curso destinado a consumo humano ou animal, c sujeitas a medidas de defesa comercial.</p> < class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A Salinor al probabilidade de resultado desfavorável pa determinação preliminar positiva, a K+S Cl temas que não se inserem na esfera da co do pedido de ajuste com vistas à comparaç não dispõe de informações sólidas suficien pedido dessa natureza.</p> <p class="Msc style="text-align: justify; text-indent: 35.45p mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;">Nesse contexto, ressaltou a er determinação preliminar positiva relativa a resposta ao questionário apresentada pela forma que a determinação relativa ao dano indústria doméstica, inclusive a Salina Diar K+S Chile, devidamente verificados in l autoridade investigadora brasileira.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;"> </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p avoid; mso-outline-level: 2; margin: 6.0pt 0 name="_Toc489629792">9.8 [comentários </p> <p class="MsoNorm style="text-align: justify; text-indent: 35.45p mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;">Por motivo de atribuições lega serão feitas manifestações sobre as prática de manifestação em si, por estas não serei arcabouço normativo da defesa comercial (são distintos, tendo esta foro próprio para t Administração Pública. A competência do C Comercial, como autoridade investigadora ao tratamento dos elementos que fundame especial no que se refere à prática de dum causalidade, nos casos das investigações i class="MsoNormal" style="text-align: justify text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Tendo em v protocoladas, anexaram-se aos autos do p 002/2012/DEE/CADE, de 31 de agosto de . 189 do 1<u>^o</u> volume do eletrônico) e o anexo da Nota Técnica 31/2 de março de 2017, os quais fazem parte d administrativo 08012.005882/2008-38, con autarquia.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45p mso-layout-grid-align: none; text-autospace 6.0pt 0cm;">Registre-se que a autoridade (<sup>os seguintes elementos da prou

concorrência encontrou elementos de prov
entre os produtores de sal, abrangendo os
beneficiamento e comercialização. Em con
processo, verificou-se que o registro mais r
funcionamento do cartel é do ano de 2012.
presente processo de revisão, trata-se do p
utilizada. </p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">9.9 C manifestações sobre inquérito administrativo divulgação dos fatos essenciais</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em manifes 21 de julho de 2017 a peticionária reiterou a matéria não seria da competência da autor comercial. A empresa ressalta que ao dirigi investigadora, e não às instâncias compete público, a empresa chilena daria a entende tumultuar o regular desenvolvimento do pr< p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A Salinor al esclarecimento da matéria, pois ao descon processos de competência do CADE, a em objetivo de tentar tratar do assunto no âmb comercial.</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm;">A empresa alegou ser fundam Técnica em questão não poderia ser confu autoridade de defesa da concorrência, pois art. 9<u>^o</u> da Lei 12.529/ compete ao Plenário do Tribunal:</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-attachment: initial; background-clip: initial;">II existência de infração à ordem econômica previstas em lei;</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-clip: initial;"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">E acresceu adotadas com base em votos dos Conselhe poderão:</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; text-align: justify; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-clip: initial;">V – solicitar, a seu critério, que a Superintendência-Geral realize as diligências que entenderem pertinentes nos autos do p forma desta Lei.</p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-clip: initial;"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A Salinor re anterior, chamando especial atenção para a< p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0cm 0cm; text-align: justify; background-image: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-clip: initial;">(c cumpre apontar que a Nota Técnica da Su opinativo, não vinculante (art. 74 da Lei n<u>^o</u> 12.529/2011). Con cuida-se de apenas um dentre os muitos p submetidos ao Tribunal do CADE. Nos tern 12.529/2011, o processo ainda receberá ar CADE e do Ministério Público Federal. Pod instrução adicional por parte do Conselheir objeto de análise pelo plenário do Conselho bastante longo pela frente, estando aquela de representar qualquer posição definitiva< p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 6pt 99.25pt; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-clip: initial;"></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A empresa já teria sido esclarecido que a própria inst

ja teria sido esclarecido que a própria nota administrativa em questão seria alvo de apuração e julgamento perante os tribunais superiores. à SDB, relacionada da K+S Chile, deveria : concluiu perante o CADE o Termo de Compromisso que implica em reconhecimento da conduta em

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">Em vista de Salinor pediu a retificação do teor do § 619 n<u>^o</u>20/2017, posto que atual não haveria que se falar em "elemento Técnico da Superintendência Geral não se autorizada de defesa da concorrência. E a DECOM não detém competência legal para que analisar e/ou se manifestar acerca de : prova.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; text-autospace: 6.0pt 0cm;">A petição reiterateu a alegação sob análise no CADE diria respeito a outro teria sido como base análise genérica do "s o foco é o sal refinado destinado a consumo registro da própria Nota Técnica da Superintendência:</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; background-color: #f0f0f0; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; style="font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: Calibri;">"1195 (...) produto essencial. Embora represente pouco do orçamento familiar, essencialidade, de forma que o consumidor virtude do preço. Este aspecto do mercado preço bastante lucrativos. Neste sentido, din<u>^o</u> 002/2012 do DEE/ Técnica do DEE/Cade", fls. 169-189), no ite pouco sensível a preços", o consumo do sã tão pouco a estabilidade do mercado. No E do consumo destina-se à agropecuária e a por meio da indústria alimentícia, diferentes utilizam o sal para a indústria química ou d EUA. Esta configuração do consumo intern transações entre a indústria do sal e seus c clientes muito provavelmente apresenta alt setores como a agropecuária ou a indústria número de empresas clientes.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A empresa acima a menção à indústria química nos E desconhecimento da existência de consumo no Brasil, o que corroboraria que o processo de fato não versa sobre o sal grosso químico</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A petição introdução pela K+S Chile de temas que fo DECOM e a repetição de pedidos sem am conclusão que o real objetivo daquela empre processo, seria confundir as autoridades, e envolvidas na análise do interesse público.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A empresa oportuno apresentará às autoridades comprometado no art. 3<u>^o</u> do I 8.058/2013 c/c o art. 4<u>^o</u> da Resolução CAMEX n<u>^o</u> 1.000/2013 elementos que demonstram que, além de e condições regulamentares estabelecidas n prorrogação das medidas antidumping em interesse público.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.45pt; mso-layout-grid-align: none; margin: 6.0pt 0cm 6.0pt 0cm;">A Salinor concluiu sua manifestação para o fato de que, somente se po possibilidade de haver impacto nos preços dos preços objeto do compromisso, situação no presente caso, pois em 30/06/2017 a K+S ao que vigorou para embarques realizados

Desta forma, após os devidos ajustes, o custo unitário adicional ([CONFIDENCIAL])

9.10 Dos comentários

Esclarece-se que se discorda da necessidade de retificação do teor do § 619 da Nota Técnica nº-20/2017, devido ao fato c
Reitera-se que a autoridade de defesa da concorrência encontrou elementos de prova sobre a existência de cartel entre c
“1192. (...) A partir do conjunto probatório e da instrução processual, bem como no exposto na presen

10 DO CÁLCULO DO DIREITO ANTIDUMPING DEFINITIVO

Conforme dispõe o art. 106 do Decreto nº 8.058, de 2013, o prazo de aplicação de um direito antidumping poderá ser pror
No caso em tela, ficou caracterizada a continuação de dumping nas exportações de sal grosso do Chile para o Brasil, du
Tendo em vista a melhora dos indicadores apresentados pela indústria doméstica ao longo do período de revisão, consi
Adicionalmente, cabe ressaltar que, nos termos do §2º do art. 107 do Decreto nº 8.058, de 2013, para fins de determinaçã
No presente processo, tem-se que o preço das exportações chilenas de sal grosso para o Brasil ao longo do período de i
Considerou-se, portanto, que o comportamento das exportações do produtor/exportador signatário do compromisso foi

		Dessa forma, a apuração do direito antidumping para o produtor/exportador chileno identificado e para os demais produt 11 DA RECOMENDAÇÃO Consoante a análise precedente, ficou demonstrado que a extinção do direito antidumping aplicado às importações bras Assim, nos termos do art. 106 c/c art. 107 do Regulamento Brasileiro, propõe-se o encerramento da investigação, com a j Em relação ao produtor/exportador K+S, propõe-se a homologação de compromisso de preço, conforme cláusulas const
--	--	---